

RECUEIL DE COMMUNICATIONS

Edité par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

Edition Spéciale



Allier Transparence et Célérité

- Allocutions
- Communications
- Documents
- Albums



Sommaire

I. ALLOCUTIONS

Discours de bienvenue

Monsieur Saër NIANG

Discours d'ouverture

Monsieur Seydou GUEYE

Déclaration à la presse

Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE

Mot de remerciements

Monsieur Ibrahima GUEYE

II. COMMUNICATIONS

Agenda de la table ronde

L'évolution de la réglementation des marchés publics de 1960 à nos jours : les grandes étapes du processus : Présentateur : Monsieur Mansour DIOP

Passation des marchés publics : de la nécessité d'un manuel de procédures spécifiques : Panéliste : Monsieur Mamadou FALL

Dimension de la régulation dans le système de passation des marchés publics au Sénégal : Présentateur : Professeur Abdoulaye SAKHO

Le contrôle de régularité de la passation des marchés publics par le juge administratif : Panéliste : Madame Fatou Habibatou DIALLO

Problématique de la transparence et de la célérité dans les procédures de passation des marchés : Présentateur : Monsieur Youssouf SAKHO

L'exigence de transparence dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics : osons la transparence totale
Panéliste : Monsieur Ibra GUEYE

Impacts de la réforme des marchés publics dans l'économie nationale
Présentateur : Monsieur Mouhamadou Bamba DIOP

Entreprise Publiques de Presse et Marchés Publics: cas de la SSPP « Le Soleil »
Panéliste : Monsieur Cheikh THIAM

III. DOCUMENTS

Tableaux sur l'histoire des marchés publics au Sénégal

Présentateur : Monsieur Alassane NDIATH

Hommage à Madame Maguette Kane DIOP

Auteur : Monsieur Ibra Seye DIOP

Témoignage de la DCMP

Présentateur : Abdou FAYE

IV. ALBUMS

Table ronde : cérémonies et travaux

DCMP : baptême de la salle de conférence

ARMP : baptême de la salle polyvalente

Randonnée pédestre ARMP & DCMP

1 ALLOCUTIONS



TABLE RONDE SUR LES SEPT ANS DE LA RÉFORME DU
SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS

Discours de bienvenue

- Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement ;
- Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;
- Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République ;
- Monsieur le Vérificateur Général de l'IGE ;
- Mesdames, messieurs les Présidents, Directeurs Généraux, Directeurs ;
- Chers invités en vos rangs et titres respectifs ;
- Mesdames, messieurs ;
- Chers invités ;

Le 23 juin est une date historique de la vie politique du Sénégal. Il a symbolisé un tournant décisif, un grand moment de contestation et de déferlement populaire pour dire non à une certaine forme de gestion du pouvoir politique.

Nous ne l'avons pas choisi pour les mêmes raisons, puisque ce n'est qu'une simple coïncidence.

Mais cette date constituera dorénavant, pour nous autres acteurs de la commande publique, un repère, un moment d'introspection, d'évaluation et d'interrogation sur la problématique des marchés publics.

Comme nous le savons tous, les marchés publics constituent un enjeu économique, social et financier d'une grande importance et les Etats y consacrent, chaque année, des sommes importantes en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux de leur administration, mais aussi pour atteindre leurs objectifs de développement économique et social.

L'activité de passation des marchés est, dans tous les pays du monde, caractérisée par sa vulnérabilité et de ce fait, est l'objet d'une attention particulière pour ne pas dire d'une surveillance permanente, car très exposée au risque de corruption, de concussion et de malversation.

Or, vous en conviendrez, aucun développement solide ne peut se concevoir de manière durable et harmonieuse, surtout dans les pays sous-développés, sans une stratégie appropriée et efficace de lutte contre la corruption.

Selon une étude de Transparency International, les Etats consacrent, à l'échelle planétaire, un peu plus de quatre (4) billions de dollars par an dans la commande publique. Ce chiffre représente globalement, entre 10 et 15% du PIB à l'échelle mondiale.

Or, la même étude révèle que la corruption qui gangrène les marchés publics, majeure de 15 à 20%, le coût total des marchés publics engagés dans les différents pays. Ce qui veut dire qu'environ entre 400 et 500 milliards de dollars se retrouvent tous les ans, dans des mallettes qui sont distribuées sous forme de dessous de table, de pots-de-vin ou simplement de « cadeaux » pour utiliser un mot politiquement plus correct.

Vous voyez donc à quel point le niveau de risque de déperdition des ressources publiques, c'est-à-dire l'argent du contribuable, est si élevé dans les marchés ; ce qui naturellement recommande une attention ardue, une vigilance permanente et soutenue à toutes les étapes de mise en œuvre des procédures de la commande publique : qu'il s'agisse de la phase d'identification des projets, de la préparation des marchés, de leur attribution, de leur exécution, mais aussi de leur réception et liquidation.

Et c'est tout le sens et l'intérêt de la réforme entreprise en 2008, dans une dynamique communautaire au sein de l'espace UEMOA. Fondamentalement, cette réforme avait



**Monsieur
Saër NIANG**
Directeur Général de l'ARMP

1. Allocutions



pour souci majeur de renforcer la lutte contre la fraude, le gaspillage et la corruption dans les marchés publics.

Cette réforme induisait un nouveau paradigme fondé sur un changement d'attitude et de comportement des différents acteurs, dans le sens de la consolidation des principes de bonne gouvernance.

Il est évident qu'un système de passation de marchés sans vertu des acteurs, ni règles de procédures claires, ne saurait prospérer, ni ici, ni ailleurs.

Les procédures doivent favoriser la transparence, la prévention des comportements réprouvés, l'obligation de rendre compte et le contrôle régulier de manière à prévenir la corruption, mais aussi le gaspillage des ressources publiques, surtout dans un contexte où elles se font de plus en plus rares.

A cet effet, la présente table ronde que nous organisons en parfaite collaboration avec la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), relate surtout la vie de la réforme dans l'objectif de promouvoir un diagnostic participatif avec toutes les catégories d'acteurs des marchés publics, ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Cette rencontre devrait nous apporter un éclairage utile sur les étapes franchies, les mutations favorisées par le code des marchés publics, mais aussi le rôle des différentes structures notamment l'ARMP et la DCMP, les commissions des marchés et les cellules de passation des marchés.

A la confluence de la mission de service public et de la logique de marché, la Régulation anticipe ces mutations intervenues dans le périmètre du contrôle des ressources publiques, pour amener, notamment, par la pédagogie, les Autorités contractantes à se doter d'une gouvernance vertueuse, en phase avec les meilleurs standards.

Les marchés publics suscitent un intérêt certain, mais aussi beaucoup de débats dans tous les milieux et à tous les niveaux de la vie de la Nation. Ce caractère épars des échanges sur un sujet majeur affecte, toutefois, la pertinence des idées et propositions qui peuvent être utiles à l'amélioration de l'exécution de la commande publique à la satisfaction de l'intérêt général.

C'est le sens de la co-organisation de cette table ronde. C'est l'occasion pour nous de réunir toutes les énergies et les intelligences nécessaires pour faire un bilan d'étape, l'apprécier en vue d'aller de l'avant.

Permettez-moi donc, Mesdames, Messieurs, de vous exprimer toute ma gratitude et mes remerciements pour l'intérêt que vous accordez à cet atelier en répondant positivement à notre invitation.

Mesdames, messieurs,
J'ai toujours été convaincu que l'expression de la diversité des opinions éclairées sur une question précise, telle que la commande publique dans un contexte de rationalisation des ressources, est la seule voie juste pour mener à bien la réforme.

Je veux saisir cette occasion pour exprimer la fierté que me procure la présence des partenaires techniques et financiers avec qui nous travaillons en permanence, en bonne intelligence, pour construire et renforcer le pacte d'intégrité et de transparence du système de marchés publics.

Il importe d'ailleurs de relever le soutien décisif qu'ils nous ont régulièrement apporté, tant au plan financier, technique que politique pour la mise en œuvre et la consolidation des objectifs de la réforme.

Mesdames Messieurs,

L'évolution des marchés publics est celle d'un processus dynamique, où il faut garder une vigilance permanente dans les procédures tout en cherchant à les rendre plus transparentes, mieux adaptées et davantage efficaces, à la satisfaction de l'intérêt général et pour la vitalité de l'économie nationale.

Le dispositif de transparence mis en place dans les marchés publics a ses partisans, convaincus et dévoués. Mais il a aussi ses adversaires dont les récriminations peuvent ébranler la sérénité du système et à tort.

Tout système est certes perfectible, mais ne perdons pas de vue qu'il ne vit et donne satisfaction que parce qu'il y a de la rigueur dans sa mise en œuvre.

La tâche demeure ardue, mais parions sur la foi et l'intelligence de tous les acteurs pour maintenir et consolider les acquis fort appréciés à travers le monde où, malgré tout, le Sénégal est cité en exemple quand il s'agit de marchés publics.

Mesdames, Messieurs

Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui ont accompagné le dispositif depuis sa création, avec engagement et détermination. Il s'agit d'abord de Monsieur Abdoulaye Dieng, que nous appelons « le père de la réforme ». Il s'agit ensuite des anciens directeurs de la DCMP, dont Monsieur Adama Mboup ici présent ; de mon prédécesseur, Monsieur Youssouf Sakho, toujours disponible et engagé à la cause de l'institution.

Mais je veux surtout saluer le travail de Titan abattu par les anciens membres du Conseil de Régulation qui ont su donner corps à la réforme en imposant, sans compromis, un rythme, une marche à suivre et un code d'éthique et de déontologie. Ils ont intégré très vite les fondamentaux de la régulation qui reposent essentiellement sur l'impartialité, l'indépendance et l'équidistance avec tous les acteurs.

Enfin, je tiens particulièrement à souligner l'œuvre de l'illustre disparue, feu Maguette Kane DIOP, à qui nous avons dédié cette manifestation. Elle était une femme talentueuse et intelligente avec un leadership naturel reconnu et respecté de tous parce que reposant sur une expertise avérée et un sens managérial aigu.

Ses capacités intellectuelles, ses performances professionnelles et sa probité morale à toute épreuve sont, assurément, à mettre à l'actif des succès et résultats obtenus par notre système de passation des marchés. Mieux, son attachement au respect des règles de procédures, quelle qu'en soit leur vigueur, restera à jamais son meilleur legs.

Les nombreux témoignages concordants sur sa vie et son œuvre qui sont faites d'intelligence et d'intégrité, nous ont montré que feu Maguette Kane Diop était convaincue que la rigueur d'une procédure est de loin préférable à la confusion et à la non planification, bref à l'inorganisation dans un système de passation de marchés publics.

Puisse son âme reposer en paix au paradis d'ALLAH. Amine !

Je vous remercie de votre aimable attention.



**Monsieur
Seydou GUEYE**
Secrétaire Général du
Gouvernement

Discours d'ouverture

- Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes ;
- Monsieur le Président du Conseil de Régulation de l'ARMP ;
- Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République ;
- Honorables Députés ;
- Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de Régulation de l'ARMP ;
- Monsieur le Directeur Général de l'ARMP ;
- Monsieur le Directeur de la DCMP ;
- Mesdames, Messieurs les Représentants des Administrations ;
- Mesdames, Messieurs les Représentants des Entreprises du Secteur Parapublic ;
- Mesdames, Messieurs les Représentants des Collectivités Locales ;
- Mesdames, Messieurs les Représentants du Secteur Privé ;
- Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations de la Société Civile ;
- Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de Service
- Mesdames, Messieurs ;
- Chers invités ;

Je voudrais d'abord, me réjouir de cette belle initiative prise par l'ARMP et la DCMP pour faire le bilan diagnostic des sept ans de la réforme du système des marchés publics au Sénégal.

En vérité, le système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et de délégations de services publics, dans la dynamique de sa mise en œuvre, fait l'objet d'une observation régulière par les différents acteurs. En effet, dans le feu de l'action, ils sont amenés à apprécier quotidiennement ses acquis, mais également et surtout ses limites et insuffisances. Mieux, son exécution et sa fiabilité font l'objet d'un rapport annuel de l'Autorité de régulation. Ce rapport, établi notamment sur la base des audits indépendants organisés annuellement par l'ARMP, est transmis au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président de la Cour des comptes.

Mesdames, Messieurs,
Vous conviendrez avec moi que cette exigence de faire des audits annuels sur les marchés publics, et d'en dresser rapport, témoigne de l'importance accordée à l'exercice d'évaluation de la commande publique, au point qu'il soit érigé en norme de gestion obligatoire.

C'est pour dire simplement que le système n'a jamais cessé de faire l'objet d'une observation permanente pour lui apporter les améliorations nécessaires.

Cependant, le bilan engagé aujourd'hui par l'ARMP et la DCMP prend une dimension particulière en ce qu'elle présente une certaine originalité par rapport à ceux qui l'ont précédé, pour au moins, les raisons suivantes :

- D'abord, le bilan se déroule dans un contexte tout particulier, caractérisé par l'élaboration et le lancement du Plan Sénégal Emergent (PSE), dont plusieurs projets seront, à coup sûr, exécutés suivant les procédures de passation des marchés publics ;
- Ensuite, il se déroule au moment où le Sénégal a engagé l'Acte III de la décentralisation, une réforme majeure destinée à promouvoir des collectivités locales responsables, autorités contractantes capables de prendre en charge leur propre développement ; réforme qui, avec l'élection toute prochaine des nouvelles assemblées locales, va démarrer dans quelques jours, presque en même temps que l'application du nouveau code des marchés publics ;

- Par ailleurs, votre réflexion intervient dans un contexte d'approfondissement de la gouvernance économique et financière notamment, avec l'installation de l'OFNAC et l'adoption de la loi sur la déclaration de patrimoine ; toutes choses qui réaffirment l'option irrévocable du gouvernement pour la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques ;

- En outre, votre démarche innove par le format emprunté, de dialogue direct avec tous les acteurs concernés, avec des thématiques qui, dans une approche historique, systématique et globale, embrasse les problématiques majeures des marchés publics : la réglementation, l'efficacité socio-économique, la transparence et la régulation.

Pour toutes ces raisons, l'exercice d'évaluation d'aujourd'hui présente une touche d'originalité qui prédispose à une réflexion en profondeur qui sera sanctionnée, j'en suis convaincu, par de pertinentes recommandations dont la mise en œuvre permettra au système de faire un bond qualitatif en termes de fiabilité et de performance.

C'est pourquoi, je voudrais, encore une fois saluer l'initiative de l'ARMP et de la DCMP et souligner leur travail remarquable dans le cadre de la consolidation des acquis de notre système de passation de marchés publics.

Ce système est, certes, relativement jeune, mais il gagne en maturité d'année en année, grâce à la performance de ces deux structures qui ont fini par aménager tout un dispositif d'accompagnement et d'appui-conseil, à l'endroit des autorités contractantes.

C'est cela qui vaut au modèle sénégalais son statut d'exemple de référence au sein de l'UEMOA et au-delà. Je n'en veux pour preuve que les nombreuses demandes de coopération et de formation émanant des pays de la sous-région et du reste de l'Afrique.

Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu accompagner l'Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de ce système. Evidemment, j'associe à ces remerciements le secteur privé national et la société civile pour leur contribution remarquable au processus.

Mesdames, Messieurs,

La question de la commande publique est très importante dans la marche de notre pays pour l'émergence.

En effet, c'est à travers elle que l'Etat et ses démembrements utilisent les ressources publiques pour répondre aux besoins des populations en termes de services sociaux de base (éducation, santé, eau, habitat, assainissement, énergie, etc.).

C'est toujours grâce à elle que l'Etat réalise les investissements structurants nécessaires à la promotion de l'économie : infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, scolaires et universitaires, etc.

C'est pourquoi, la commande publique ne doit pas souffrir de lenteurs, ni d'opacité, encore moins d'inefficience, en raison des effets négatifs que chacun de ces maux génèrent dans le vécu quotidien de chacun et de tous, en termes de fournitures, en quantité et en qualité, de services publics et de biens collectifs destinés à la collectivité.

C'est pourquoi, l'efficacité du système de passation des marchés publics apparaît comme un variable fondamentale pour l'émergence.



Autrement dit, un système de commande publique, intelligent, souple, diligent et efficace est nécessaire pour le succès de nos projets et programmes de développement.

C'est conscient de cela que le gouvernement a initié la révision de la loi relative aux contrats de partenariats publics/privés votée en février 2014. C'est la même logique qui a conduit à l'adoption du nouveau code des marchés en mai 2014.

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, ces efforts sont certes appréciables, mais ils sont loin d'être suffisants pour rendre le système performant. Oui, la performance de ce dernier dépend également, il faut bien l'avouer, du comportement des acteurs.

En effet, les autorités contractantes doivent être dotées de services opérationnels compétents et efficaces, soucieux de performance dans l'exécution de leur budget à temps, pour fournir des livrables, en qualité et en quantité, aux populations.

S'agissant des entreprises, candidates aux marchés publics, elles doivent faire montre de loyauté dans la saine compétition et de professionnalisme dans la préparation et la présentation de leurs offres, mais également, dans l'exécution des marchés à date due, avec la livraison de travaux, fournitures et services de qualité.

Quant au dispositif de contrôle, il doit, tout en étant rigoureux dans le respect de la réglementation, gage de transparence et d'équité, favoriser l'appui-conseil et l'accompagnement des autorités contractantes, pour qu'elles s'affranchissent des contraintes de contrôle.

Enfin, pour l'organe de régulation, il doit toujours veiller au développement du cadre professionnel, à la sanction des irrégularités constatées et au règlement des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des délégations de services publics. Il doit aussi, toujours veiller à l'adaptation du cadre réglementaire de manière à concilier en permanence les exigences de contrôle à l'efficacité dans la réalisation des projets.

Mesdames, Messieurs,

Vous en conviendrez certainement avec moi, le profil des acteurs de la commande publique n'a pas encore emprunté totalement celui que nous souhaitons tous.

C'est la raison pour laquelle, je voudrais inviter tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, à aller de l'avant dans la quête du professionnalisme avec comme credo le triptyque : transparence, efficacité, efficience.

C'est tout le sens que le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, a voulu donner à la révision du code des marchés publics dont la nouvelle version a été adoptée en avril 2014, dans une approche consensuelle avec le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Ce nouveau dispositif est en phase avec la nouvelle vision du gouvernement qui consiste à concilier la célérité et l'efficacité dans la passation des marchés publics. Aussi, a-t-il mis l'accent sur la réduction des délais réglementaires, le relèvement des seuils des marchés, mais également de revue et d'approbation, l'allègement du contrôle a priori qui s'accompagne, toutefois de la responsabilisation plus accrue des autorités contractantes.

S'y ajoute la consécration des accords-cadres et la promotion de la pluri-annualité des marchés publics.

Mesdames, Messieurs,

Les enjeux du moment et les défis auxquels notre pays fait face, notamment celui de la croissance, exige un système de passation des marchés publics adaptés aux contingences internes et externes. A cet effet, il doit être ouvert aux innovations et opportunités qu'offre la dynamique de changement en Afrique et dans le monde, et être apte à porter l'accélération de la cadence de notre pays vers l'émergence.

Votre réflexion d'aujourd'hui devra prendre en compte cette préoccupation majeure du gouvernement qu'il partage, c'est évident, avec tous les acteurs.

Mesdames, Messieurs,

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les femmes et les hommes de grande qualité qui ont, grâce à des années de dur labeur, contribué à l'édification de notre système de commande publique qui, malgré ses limites, se projette avec vigueur et optimisme dans l'avenir.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter, au nom du gouvernement, tous les anciens membres du Conseil de Régulation en fin de mandat, ici présents, pour leur rôle combien déterminant dans la mise en œuvre et la protection de la réforme du dispositif des marchés publics.

C'est le moment, également, de rendre hommage, particulièrement, au nom du Président de la République et de tout le gouvernement, à feu Madame Maguette Kane Diop, première directrice de la DCMP.

Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, haut fonctionnaire émérite, Madame Maguette Kane Diop a été un modèle d'engagement et de compétence dans le travail, mais également de piété.

Elle a apporté, grâce à son patriotisme, son sens du devoir et son amour du travail bien fait, une contribution décisive dans l'avènement de notre système de passation des marchés publics.

Pour avoir consacré toutes sa carrière professionnelle au service de son pays, elle mérite reconnaissance de la nation. Je formule des prières pour que le Tout-Puissant la bénisse et l'accueille en son Paradis éternel.

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la table ronde sur « Les Sept (07) ans de Reforme du Système de Passation des Marchés Publics ».

Je vous remercie de votre aimable attention.



**Monsieur
Mouhamadou Makhtar
CISSE**
Ministre du Budget

Déclaration à la presse

TROIS QUESTIONS A
MOUHAMADOU MAKHTAR CISSE,
MINISTRE DELEGUE EN CHARGE DU BUDGET

**« NOUS VOULONS ALLÉGER LES FORMALITÉS A PRIORI POUR
RENFORCER LES CONTRÔLES A POSTERIORI »**

Mouhamadou Makhtar Cissé a présidé la cérémonie de clôture de la table ronde sur les sept ans de la réforme du système de passation des marchés.

Monsieur le Ministre, l'Etat vient de réformer le Code des marchés publics. Un souci de célérité et d'efficience a été évoqué.

Mais ne craignez-vous pas que cela ne favorise un manque de transparence ?

L'exigence de célérité et de transparence est un des objectifs de cette réforme. La transparence est un principe cardinal avec lequel nous ne pouvons pas transiger dans la gestion des deniers publics. Parce que c'est la bonne gouvernance qui permet d'impulser l'essentiel de l'activité économique en vue d'avoir les résultats escomptés. Nous avons lancé cette réforme à la veille de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent. Il ne faudrait pas que pour des considérations procédurales qu'on puisse rater le train du décollage. Toutes les autorités en sont conscientes. On a trouvé une première étape de réforme qui devrait nous permettre, après évaluation, de franchir une autre étape. Et de toutes les façons, la loi ne doit pas être une source d'inefficacité. Si nous nous rendons compte que l'application d'une loi ralentit le processus de décollage, nous serons obligés de réviser cette loi, tout en sauvegardant les principes de transparence et d'équité.

Dans le cadre de cette réforme, le seuil a été rehaussé pour les Drp. L'Armp propose de les faire quitter de 15 millions à 50 millions de francs Cfa. Mais vous, vous fixez la barre plus haut en demandant 75 millions. Ne pensez vous que c'est une porte ouverte à la corruption ?

L'Etat ne peut pas faire une réforme qui va contre la transparence ou la lutte contre la corruption. Bien au contraire. L'Etat a mis en place un certain nombre de dispositifs législatifs et réglementaires contre la corruption à travers l'Ofnac et d'autres juridictions appropriées. Tout cet ensemble doit nous permettre, aujourd'hui, d'alléger également les procédures de passation. Il y a un contrôle qui se fait à un autre niveau. Il y a un an, l'Ofnac n'existait pas, donc si elle existe - ainsi que d'autres structures de contrôles - on doit leur permettre de jouer leur rôle. Vous avez l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'Inspection générale d'Etat. Ce n'est pas les organes de contrôle qui manquent. Notre idée, c'est d'alléger les formalités à priori pour renforcer les contrôles à posteriori pour permettre de répondre à l'exigence de célérité tout en sauvegardant l'impératif de transparence.

Autrement, vous n'avez pas rehaussé les seuils pour faire la part belle à l'Etat et permettre à ses services de passer plus facilement des marchés ?

Quand on parle de commande publique, il ne faut pas seulement penser à l'Etat. Il faut penser aux entreprises qui interviennent, gagnent des marchés, créent de la richesse et créent des emplois. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de permettre à des structures de l'Etat de passer facilement des marchés. Non ! L'objectif, c'est de permettre à des structures privées de gagner plus rapidement des marchés et de les exécuter. Maintenant, tout dépend de la manière dont on regarde le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que les règles de passation, c'est pour éviter qu'il y ait une démultiplication des procédures et des marchés dans les ministères. Ce qui ralentit inutilement la commande publique. Il faut passer de la suspicion à la confiance.

**TABLE RONDE SUR
LES SEPT ANS DE LA RÉFORME
DU SYSTÈME DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS**

Mot de remerciements

Je voudrais tout d'abord, au nom de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) et du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), remercier les Autorités pour avoir bien voulu accepter de présider les travaux de cette rencontre.

J'exprime également notre profonde gratitude à tous nos distingués invités qui ont fait le déplacement au Terrou Bi, malgré un calendrier que nous devinons très chargé.

Nous avons vécu ensemble dans une ferveur intense, la journée consacrée à la table ronde sur les sept ans du système des marchés publics au Sénégal!

Cette journée de commémoration a d'abord été marquée par l'émotion suscitée par les hommages mérités, rendus à cette Grande Dame de cœur et d'esprit que fut feu Mme Maguette Kane DIOP. Une belle occasion nous a été offerte de la donner comme modèle de vertu et d'abnégation, en exemple à notre jeunesse.

Sa brillante carrière nationale comme internationale a été unanimement perçue comme le couronnement normal de la vie d'un administrateur compétent, intègre et dévoué à l'Etat.

La forte résonance des témoignages éloquents portés sur cette illustre doyenne qui a donné ses lettres de noblesse la Direction centrale des marchés publics, donne à la famille du système des marchés publics un motif suffisant pour se féliciter de son initiative et remercier vivement les parents, amis, anciens collègues ou collaborateurs de la défunte ainsi que tous les participants à cette cérémonie solennelle, pour leur solidarité dans la célébration de la mémoire de cette « grande royale ».

La gratitude de la famille du système des marchés publics va également aux présentateurs et aux panélistes pour leurs contributions remarquables à la « réflexion sur le bilan de la réforme des marchés publics de 2007 », partie scientifique de l'événement, qui nous a permis de tirer les enseignements de sept années de mise en œuvre du code des marchés publics et de décliner les perspectives d'un meilleur encadrement de la passation des marchés.

La belle moisson d'idées à l'occasion de cette table-ronde a enrichi abondamment le nouveau code des marchés publics qui était alors en gestation ; et les grandes avancées que le système ne manquera pas d'enregistrer dans la recherche de plus de célérité et d'efficacité, encourageant l'ARMP et la DCMP à inscrire cette activité dans la tradition.

Rendez-vous est donc pris pour apprécier ensemble l'impact des importantes innovations introduites par le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.



**Par Monsieur
Ibrahima GUEYE**
Directeur de la DCMP

I. Allocutions

2 COMMUNICATIONS



TABLE RONDE SUR LES SEPT ANS DE LA RÉFORME DU
SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS

AGENDA DE LA TABLE RONDE

TABLE RONDE SUR LES 07 ANS DE LA RÉFORME DU SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.			
MODERATEUR : ABDOULAYE DIENG 23 juin 2014			
OUVERTURE DU SEMINAIRE		8h00 9h10	
- Mise en place des invités - Arrivée des Autorités			
JOURNEE DU 23 JUIN 2014	MATIN	- Allocutions : • Ibrahima GUEYE Directeur de la DCMP • Saër NIANG Directeur Général de l'ARMP • Seydou GUEYE Secrétaire Général du Gouvernement	9h15 à 10h00 10h00 à 10h15
		- Film Hommage à Mme Maguette Kane DIOP - Vernissage sur l'histoire des MP au Sénégal	
		PAUSE CAFÉ	10h15 10h30
		• L'évolution de la réglementation des marchés publics de 1960 à nos jours : les grandes étapes du processus Présentateur : Mansour DIOP, DMTA ; Panélistes : Adama MBOUP, ancien Directeur de la DCMP ; Mamadou Mansour MBAYE, Consultant ; Mamadou FALL, Consultant ;	10h30 à 11H 15 mn au présentateur et 5 mn par panéliste.
		• Dimension de la Régulation dans le système de passation des Marchés Publics Présentateur : Pr. Abdoulaye SAKHO, UCAD ; Panélistes : Mme Habibatou Diallo GUEYE, Magistrat et Présidente de la Chambre administrative de la Cour Suprême ; Mamadou Hady SARR, Premier Président Cour des Comptes ; Pr. Jacques-Mariel NZOUANKEU (OFNAC) ;	11h à 11h 30 15 mn au présentateur et 5 mn par panéliste.
	MATIN	• Problématique de la transparence et de la célérité dans les procédures de passation des marchés Présentateur Youssouf SAKHO, ancien DG ARMP ; Panélistes : François COLLIN, Vérificateur Général ; Ibra GUEYE, Expert-financier ;	11h30 à 12h00 15 mn au présentateur et 5 mn par panéliste.
		• Impacts de la réforme des marchés publics dans l'économie nationale Présentateur : Mouhamadou Bamba DIOP : Economiste Statisticien ; Panélistes : Cheikh THIAM, Directeur Général de la SSPP/le Soleil.	12h00 à 12h30 ; 15 mn au présentateur et 5 mn par panéliste.
		DISCUSSIONS et PLEINIERE	12h30 à 14h30
		Synthèse du modérateur	
		Mot de Clôture du Ministre délégué au Budget	
DEJEUNER			
Fin de la journée			

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS DE 1960 À NOS JOURS : LES GRANDES ÉTAPES DU PROCESSUS



PRÉSENTATEUR : MONSIEUR MANSOUR DIOP
ADMINISTRATEUR CIVIL, ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE REGULATION DE L'ARMP



Servi par sa position de pôle "privilegié" de l'aventure coloniale française, le Sénégal a engrangé de réels acquis dans le domaine de l'achat public.

La réglementation de l'achat public au Sénégal plonge ses racines dans le terreau des textes qui régissaient la vie des colonies. Elle s'est par la suite accrochée irréversiblement au train des réformes qui ont jalonné la construction de l'Etat devenu souverain.

Pendant la période coloniale, les achats publics étaient spécialisés, car tournés principalement vers l'acquisition de biens et services destinés à l'entretien des troupes et de la logistique des forces d'occupation. Ils étaient par ailleurs "réservés aux personnes, compagnies, établissements ou sociétés de nationalité française" et les fournitures, produits manufacturés ou même agricoles, devaient être, sous peine de refus, "de provenance française et être acheminés sous pavillon français".

Les décisions d'attribution de contrat relevaient pour une large part du pouvoir discrétionnaire de l'autorité militaire.

Les consultations respectaient en revanche l'obligation de publicité telle qu'on peut le constater en passant en revue les avis d'appel d'offres et d'adjudication publiés dans le Journal officiel de l'Afrique occidentale française.

Cette exigence était d'autant plus prégnante qu'on pouvait lire, dans le numéro daté du 29 février 1936, cette annonce pour le moins cocasse informant que "l'Intendant militaire, Chef du service de la 1^{ère} Intendance, 86, rue Blanchot, à Dakar, recevra jusqu'au mardi 12 mars 1936 à 9 heures, des offres en vue de la passation des marchés de gré à gré pour les fournitures suivantes..."

Le texte qui régissait ces consultations était le décret n°49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du Ministère de la France d'Outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.

Ce texte était le dernier de l'ère coloniale. Son examen révèle qu'il constitue la source d'inspiration première des textes nationaux ; on y trouve en effet des dispositions demeurées inchangées jusqu'à nos jours.

C'est à partir de 1961, que les textes postcoloniaux verront progressivement le jour d'abord sous forme de décrets spéciaux réglementant des aspects spécifiques de la passation de marchés. C'est le cas du décret n° 61-085 du 28 février 1961 régissant certains achats effectués sur le budget de l'Etat, du décret n° 61-126 du 23 mars 1961, relatif au fonctionnement de la commission des marchés, et du décret n° 61-185 du 2 mai 1961, attribuant concomitamment le pouvoir d'approbation au ministre chargé des Finances pour les marchés imputés sur le budget de l'Etat et au ministre chargé du Plan pour les marchés gagés sur les ressources provenant de la coopération internationale et ceux relatifs au fonds routier.



Le premier texte unifié après l'indépendance est le décret n° 63-031 du 22 janvier 1963 (décret 63) relatif aux marchés passés au nom de l'Etat et des établissements publics ; Il a été abrogé et remplacé par le décret n° 67-697 du 16 juin 1967 portant réglementation des marchés administratifs (décret 67).

On retiendra comme marques distinctives pour ces textes les aspects suivants :
Le caractère non public des séances d'ouverture des plis "les candidats n'y sont pas admis " (article 36 du décret 67) ;

L'adjudication est consacrée mode par principe de la passation tandis que l'appel d'offres est pour l'essentiel réservé aux marchés dont le montant n'excède pas 50 millions (article 28 du décret 63 et article 35 du décret 67) ; L'inexistence de règles précises en matière d'attribution de marchés sur appel d'offres.

A ce propos, la circulaire n° 39 du 13 mai 1968 portant application du décret 67 se borne à prescrire d'étudier les offres en se limitant à la conformité de celle-ci avec le dossier technique d'appel à la concurrence pour le cas général où les prestations sont rigoureusement définies ; et à justifier le choix pour le cas particulier où il est tenu compte des différences de qualité entre les offres et qu'il n'a pas été retenu la proposition la moins disante (articles 29 du décret 63 et 36 du décret 67).

Au plan de l'organisation institutionnelle, on note la mise en place avec le décret 63 de la Commission nationale des marchés (CNM) chargée du contrôle a priori dont le président est nommé par le Chef de l'Etat. C'est également à ce dernier qu'il revenait le pouvoir d'approbation des marchés de l'Etat y compris ceux de ses démembrements immédiats, à savoir les communes et les établissements publics à partir d'un seuil de 50 millions de francs.

La CNM sera remplacée par la Commission des contrats de l'administration ou CCA (décret 67) présidée par le Secrétaire général de la Présidence de la République et dont les membres sont désignés par cette autorité.

On était donc en présence d'une concentration des pouvoirs entre les mains du Président de la République avec comme bémol la présence dans la commission d'un membre représentant l'Assemblée nationale, phénomène relique du système politique de type parlementaire en vigueur jusqu'en 1963.

Cette organisation prévaudra pendant une quinzaine d'années. Elle aura donc résisté au vent de la décentralisation qui a soufflé sur le pays en 1972, année de la grande réforme de l'administration territoriale et locale, et la nomination d'un Premier ministre entre 1975 et 1981, à la faveur des réformes constitutionnelles intervenues à ces dates.

Le jacobinisme dans les marchés publics ne sera remis en cause que pendant une courte période d'à peine deux années au cours de laquelle le pouvoir d'approbation des marchés, jadis dévolu au Président de la République sera transféré au Premier Ministre.



Mais l'épisode de déconcentration des pouvoirs sera de courte durée car la réforme constitutionnelle de 1983 qui signa la suppression du poste de Premier ministre, réinstalla la Présidence de la République dans ses vieux habits de grand magister des marchés publics.

Le contexte particulier du début des années 80, marqué par le lancement par les nouvelles autorités de l'Etat, du concept d'"administration de développement" sera une des justifications de la révision du cadre juridique des marchés publics.

Il s'agissait d'engager les réformes nécessaires afin de neutraliser les forces d'inertie qui sévissaient dans l'administration pour mettre entièrement celle-ci au service du progrès économique et social. Le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics est alors publié.

Le rapport de présentation du nouveau [texte] met l'accent sur la rationalisation de la passation par notamment la fixation des délais pour les différents stades de la procédure, le relèvement du seuil de passation, la possibilité de passer des marchés pluriannuels et la présence en plus grand nombre des experts techniques dans les instances de décision à savoir la Commission nationale de dépouillement (CND) et la Commission des contrats de l'administration devenue Commission nationale des contrats de l'administration (CNCA).

On reprocha au système dérivé du décret de 1982, une tare institutionnelle résidant dans le fait que tous les services représentés dans la CND étaient également présents à la CNCA même si les mandataires étaient différents d'une instance à l'autre.

Cette "duplication" revêtait, selon certains, les allures de conflit d'intérêts, car les décisions soumises à la CNCA étaient quasi automatiquement entérinées par ses membres, en solidarité avec leurs collègues qui se sont prononcés en première instance.

Enfin il est utile de rappeler que l'autorité de la CNCA s'est surtout illustrée à travers le pouvoir qui lui était reconnu d'autoriser des achats directs ou "commandes directes" sans limitation de montant. C'est vraisemblablement cette disposition exceptionnelle qui a valu au texte de tenir le cap pendant deux décennies.

Le processus de réforme du décret de 1982 commence au lendemain du fameux Discours de La Baule, prononcé en juin 1990 par le Président François Mitterrand, au 16ème sommet des Chefs d'Etat de France et d'Afrique.

Sans que l'on puisse établir de lien formel entre les deux événements, la coïncidence semble intéressante à relever. A cette rencontre en effet, le Président français insista, sur un ton quasi injonctif, l'exigence de moralisation de la vie publique. La notion de bonne gouvernance, s'imposa par la suite comme déclinaison factuelle de cette nouvelle contrainte.

Le texte ne sera néanmoins signé que dix ans plus tard victime, semble-t-il, d'une part, de la résistance des autorités contractantes peu promptes à abandonner les facilités offertes par le code de 1982 telles que la procédure de la "commande directe" et d'autre part, de la méfiance des nouvelles autorités de l'Etat issues de l'alternance politique survenue en 2000, qui le soupçonneraient de receler des lourdeurs de nature à ralentir le rythme des réalisations promises aux populations.

La suppression des régimes dérogatoires de passation de marchés en vigueur dans plusieurs projets de l'Etat et l'abrogation des textes particuliers régissant les marchés des sociétés nationales constituent un autre grand changement à l'actif du nouveau texte.

Pour la première fois, le terme "corruption" apparaît dans la réglementation des marchés publics comme réponse au souhait des partenaires financiers et des organisations de la société civile de voir ce fléau clairement reconnu quant à sa prégnance et résolument combattu.



A cet effet d'ailleurs, l'article 182 du texte prévoit, à la suite du rapport de présentation, des "mesures coercitives à l'encontre du cocontractant de l'administration en cas de corruption".

Avec ce nouveau texte, s'ouvre une vraie ère de décentralisation dans l'organisation institutionnelle marquée par :

- la responsabilisation accrue des autorités contractantes par la création de commissions des marchés au niveau de chaque entité contractante (ministère, collectivité locale, établissement public, etc.),
- la rationalisation des procédures par entre autres la réduction de la taille de la commission composée en majorité de membres représentant l'autorité contractante (3 sur 5),
- le relèvement du seuil de compétence de ces autorités en matière d'approbation des marchés,
- la mise en place au sein de la CNCA de commissions spécialisées censées être mieux outillées pour se prononcer valablement sur les aspects techniques des dossiers. Ces commissions n'auront cependant jamais fonctionné comme il était souhaité, faute de ressources humaines suffisantes.

Une année à peine après sa publication, le décret de 2002 est officiellement condamné à disparaître. C'est l'exercice de Revue analytique du système de passation des marchés (CPAR), entamé dès 2003, qui en décida ainsi.

En effet, le diagnostic du système de passation des marchés révélera des insuffisances au plan notamment de la transparence, de l'efficacité et de l'organisation.

Le plan d'action établi pour redresser ces faiblesses conclut à la nécessité de réviser à nouveau le cadre légal des marchés publics.

La seconde contrainte majeure à l'origine de la réforme de 2007 est liée aux engagements extérieurs du pays. Le Sénégal étant partie au traité [de janvier 1994] instituant l'UEMOA, a internalisé les directives édictées par cette organisation en matière de marchés publics. Cela s'est traduit notamment par l'avènement de la fonction régulation et du statut d'"entreprise communautaire", et par le remodelage du contrôle a priori.

La régulation des marchés publics peut être définie comme l'ensemble des actions destinées à prévenir ou à corriger les écarts dommageables au système de passation dans son ensemble et à envisager les évolutions propres à assurer son adéquation avec les réalités du moment, dans le respect des fondamentaux qui gouvernent la commande publique. Elle tire sa légitimité, outre des directives susvisées, de réalités d'ordre sociopolitique.

En effet, l'engagement citoyen a atteint un niveau de développement tel qu'il n'est plus possible d'envisager la gestion publique sous l'angle strict de l'autorité de l'Etat. Celui-ci est astreint à transiger avec les autres composantes du corps social pour dégager des solutions consensuelles même si la légitimité en dernier ressort lui appartient.

La prise en compte de cette réalité est matérialisée par la présence de représentants du secteur privé et des organisations citoyennes dans le Conseil de Régulation des marchés publics, instance de décision compétente notamment en matière de contrôle a posteriori, de règlement des litiges et de législation.

Le statut d'entreprise communautaire confère aux agents économiques ressortissants d'un des Etats partenaires, le droit absolu de postuler à chances égales avec leurs concurrents de nationalité différente, à toute consultation lancée dans l'espace UEMOA.

Quant au contrôle a priori, il aura principalement trouvé son point d'ancrage au ministère chargé des Finances avec la création d'une direction dédiée relevant de ce département.

Avec cette réforme, c'est le ministre chargé des Finances qui revêt dorénavant les habits de responsable au premier chef des marchés publics, sachant par ailleurs que le Premier Ministre s'est dessaisi de son pouvoir d'approbation en sa faveur.

A partir de 2010, s'ouvre une ère d'instabilité dans la réglementation des marchés publics au Sénégal. En effet, alors que le consensus qui avait présidé à la mise en place du code de 2007 laissait croire que le nouveau système allait connaître une certaine longévité, le pouvoir de l'époque en décida autrement. Plusieurs modifications incohérentes et inopportunes sont introduites.

D'abord, on accusa le texte de "frein à l'action du gouvernement" en lui imputant la responsabilité de "faire perdre le bénéfice de projets par rejet systématique de demandes de signatures de marchés de gré à gré", dicit le rapport de présentation du décret n° 2010-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics.



Seulement, comme solution au problème, ce sont les marchés de "travaux immobiliers réalisés à la Présidence de la République" et les marchés classés "secret Etat" et "secret défense" passés par les ministères de souveraineté qui sont dispensés de procédure de mise en concurrence.

On ne put s'empêcher de voir dans ce remède comme un subterfuge d'Etat destiné à exempter d'appel d'offres "les marchés de travaux immobiliers ou de prestations" qui relèvent habituellement de cette procédure à moins de considérer que l'acquisition de matériels de maintien de l'ordre ou l'équipement des corps de troupe en véhicules gamme tactique, par exemple, peuvent être qualifiés de projets de développement au même titre que la construction de lycées, d'hôpitaux ou de routes.

Avec ce changement, le Président de la République accapare le pouvoir d'apprécier du caractère secret des marchés (article 3- 3.2) tandis que le Premier ministre reçoit habilitation de classer "Priorité absolue" "les cas où le marché ne peut pas être différé devant l'imminence de dangers liés à la survenance de catastrophe naturelle..." (article 76 d).

La répréhension générale que le projet suscita, venant des bailleurs de fonds du Sénégal et des organisations citoyennes, contraignirent l'Etat à faire machine arrière sans toutefois réussir à l'empêcher d'exploiter, dans des proportions vraisemblablement très élevées, le nébuleux filon qu'il venait ainsi de s'octroyer.

Moins de quatre mois plus tard, le décret n° 2011-04 du 6 janvier 2011 est signé. Il avait visiblement pour objet principal d'apaiser la tension induite par le décret de 2010.



La condition du gré à gré liée au type d'autorité contractante est supprimée au profit de celle tenant au caractère particulier de certaines prestations en même temps que les notions de "Secret Etat" et "Secret Défense" sont définies en réponse aux préoccupations des partenaires financiers notamment européens qui indiquèrent "la bonne direction" en proposant la rédaction en vigueur dans leurs pays respectifs.

La réglementation actuelle des marchés publics fait l'objet du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011. Il intègre après correction les différents changements évoqués supra, contribuant ainsi à dissiper la brouille causée par des textes modificatifs chronologiquement trop rapprochés.

Une nouvelle perturbation du champ des marchés publics survient en début d'année 2012. En effet, pour faire face à la crise énergétique très aigue qui pénalisait sévèrement l'économie et les ménages, le décret n° 2012-01 du 2 janvier 2012 modifiant l'article 3 du code des marchés est adopté.

Il avait pour seul objet de soustraire des dispositions dudit code, les marchés d'acquisition de combustibles, les opérations et la maintenance d'installations destinées à produire de l'énergie électrique lorsqu'elles sont confiées aux fabricants des machines concernées ainsi que les marchés de conseil juridique.

Par ce texte, l'Etat avait décidé que la quasi-totalité des dépenses afférentes à la production de l'énergie électrique peuvent être effectuées en marge des règles de mise en compétition édictées par le code des marchés publics.

Ce dispositif provoqua une nouvelle levée de boucliers à laquelle le Conseil de Régulation des marchés publics prit toute sa part en signant le 12 février 2012 un communiqué dans lequel il marqua son désaccord et rappela à l'Etat l'obligation qui lui est faite d'associer l'ARMP à toute révision de la réglementation des marchés publics.

Les nouvelles autorités arrivées à la tête de l'Etat à la faveur de l'alternance politique survenue le 25 mars 2012, vouent pour l'instant un certain respect au code en vigueur.

Néanmoins, à l'exemple de leurs prédécesseurs, elles se sont à maintes occasions inquiétées des délais trop longs de conclusion des contrats et de leur exécution ; mais se sont jusqu'ici abstenues d'imposer une solution unilatérale.

Il revient à l'ARMP l'énorme défi de proposer les palliatifs appropriés en réponse à ces attentes.

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS : DE LA NÉCESSITÉ D'UN MANUEL DE PROCÉDURES SPÉCIFIQUES



PANÉLISTE : MONSIEUR MAMADOU FALL
*CONSULTANT-FORMATEUR, EXPERT - AUDITEUR EN MAR-
CHÉS PUBLICS*



Malgré l'avènement d'un nouveau code des marchés publics et un programme de renforcement des capacités des Autorités Contractantes et certaines améliorations qualitatives, des insuffisances et lacunes demeurent. D'où la nécessité d'un manuel de procédures spécifiques à la passation des marchés publics.

Les causes des insuffisances et lacunes, constatées, seraient, imputables, entre autres, aux nombreux changements intervenus dans la composition des CPM et des CM découlant des sempiternelles mutations gouvernementales et institutionnelles. Ensuite, les modifications non négligeables opérées sur le Code depuis 2008 jusqu'à la dernière version de 2011 ; la grande mobilité (interne et externe) des acteurs de la passation des marchés publics.

Le volume croissant, annuellement, avec la forte recrudescence des DRP notamment ; qui va s'accroître avec la dernière version du Code (**hausse substantielle des seuils des DRP**).

On a observé des confusions de rôles ou conflits de compétence entre acteurs ; l'existence, au sein de certaines structures, d'organigramme imprécis ou instable et une mauvaise définition des rôles des uns et des autres. **Avec un manuel de procédures comptables et financières**, s'il existe, pas suffisamment (ou très peu) centré sur les procédures spécifiques de passation des marchés.

En conséquence, ces anomalies et insuffisances sont observées depuis 2008, par, entre autres, de nombreuses observations et avis défavorables de la DCMP à l'endroit de certaines AC, **malgré les sessions de formation**. On a noté aussi de nombreux recours et réclamations auprès du Comité de Règlement des Différends de l'ARMP ou des juridictions classiques (**impactant négativement sur les délais de passation ou de réalisation des marchés**).

Egalement des publicités, jugées parfois malveillantes, par les AC, par les «**média**» avec des titres : **«épinglé par l'ARMP, malversations récurrentes, gré à gré»...**



**TABLE RONDE SUR
LES SEPT ANS DE LA RÉFORME
DU SYSTÈME DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS**

Aussi, la tâche des acteurs des marchés publics va se compliquer davantage. D'abord, les marchés de DRP vont croître et seront les nids de nombreuses défaillances volontairement pistées par les auditeurs. Puis, une véritable mise à niveau s'impose du fait avec le nouveau code à venir et la mise à jour obligatoire des manuels de procédures (là où ils existent !).

Enfin, les directives «d'accélération de la cadence», pour réaliser le Plan Sénégal Emergent, risquent d'amener certaines structures, mal préparées, de «heurter le mur» (objections récurrentes de la DCMP, annulations fort médiatisées de l'ARMP !) ou de «se fouler la cheville en sautant des marches» (grosses anomalies pouvant dériver en malversations !).

Les avantages d'un manuel de procédures spécifiques

1. Elaboré par des experts spécialisés en procédures de passation de marchés d'amont en aval (de l'élaboration du PPM à la notification du marché) avec la possibilité de mise à jour, en cas de besoin.
2. Très didactique, avec une progression pédagogique calquée sur le séquençement des étapes de la passation, tel que fait à travers le Code avec, en plus, une identification nette et précise des acteurs concernés, à chaque palier.
3. Il comporte un logigramme sous forme de tableau matriciel pour chaque tâche élémentaire, de chaque étape de la passation, avec identification du ou des acteurs responsables ainsi que le «Dead line» de réalisation ; QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? **(tenant compte des délais critiques imposés par le Code).**
4. Il permet au nouvel arrivant dans la structure, notamment les nouveaux membres de CPM et de CM, de s'ajuster, de se mettre à niveau (même en l'absence de formation spécifique !) et d'être capable de jouer la pleine mesure de leurs rôles.
5. Il sert de «facto» de support de formation et de guide pratique (ayant bénéficié de l'adhésion des acteurs et de l'approbation par la hiérarchie, ainsi que de sa validation, au niveau institutionnel de la structure).
6. Il fait, à chaque étape, un rappel succinct de la réglementation par palier, et permet d'éviter, au maximum, la récurrence des mauvaises pratiques, des recours et réclamations désobligeantes, des anomalies et non-conformités au code.
7. Il peut consacrer, à terme **(en cas de bon usage !)**, à une structure, le statut de **«bon élève de la passation des marchés»** à l'instar de quelques Autorités Contractantes disposant déjà d'un manuel approprié.

Enfin, le futur Code ne devrait-il pas être le prétexte, pour les AC, de se doter d'un manuel réputé être «un outil pertinent de suivi-évaluation» et dont les différents acteurs opérationnels ont besoin, dans leur «gestion vertueuse» des marchés publics et dans leur «volonté impérieuse d'accélérer la cadence» ?

DIMENSION DE LA RÉGULATION DANS LE SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS AU SÉNÉGAL: UNE INTRODUCTION AUX DEBATS⁽¹⁾



PRÉSENTATEUR : PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO
AGRÉGÉ DES FACULTÉS DE DROIT
UCAD/CRES

1- Le style oral de l'intervention a été conservé

Bonjour tout le monde. Permettez-moi, pour des raisons évidentes de temps de me limiter à cette forme rapide de salutations, tout en pensant à chacun ici en ses titres et qualités. Pour un meilleur suivi de ce que je vais dire, je vais commencer par un rappel des termes de références qui me sont assignés.

INTRODUCTION : RAPPEL DES TERMES DE RÉFÉRENCES

Ce point cherche principalement à mesurer les apports de la régulation introduite dans la passation et l'exécution des marchés publics.

• Objectifs du thème :

- I. rappeler les principes et objectifs de la régulation ;
- II. analyser l'application des mécanismes de régulation dans la passation des marchés publics;
- III. relever les opportunités et les menaces de l'environnement supranational relativement à la régulation de la commande publique ;
- IV. proposer des pistes de réflexion pour l'approfondissement de la régulation dans les marchés publics.

Ceci dit, je voudrais atteindre ces différents objectifs par une présentation en trois grands points. Ce qui suppose d'abord revenir sur les principes et objectifs de la régulation que vous connaissez tous ici (I).

Ensuite, ce sera une confrontation des mécanismes de la régulation et du droit des marchés publics pour montrer que la régulation est bien possible voire même recommandée dans le cadre des marchés publics (II).

Enfin, je soulèverais quelques idées force en vue de susciter le débat autour du périmètre de la régulation, autour de l'autonomie budgétaire du régulateur, autour du rôle des audits face à la décision de régulation et autour du contentieux de la régulation dont le juge d'appel est la Cour suprême (III).

I- RAPPEL DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA RÉGULATION

CONSTAT : UNE NOUVELLE STRUCTURE D'ACTION POUR L'ÉTAT

Pour ses actions, l'État utilise de plus en plus des organismes qui sont généralement autonomes par rapport à l'administration et dont la fonction vacille entre la formulation de la règle de droit et le règlement des conflits dans des secteurs bien déterminés de l'activité économique et sociale.

Ces organismes (appelés Institution de Régulation) sont si nombreux qu'il est impossible d'en établir une typologie. Mais au-delà des difficultés de classification, ce qui fait l'unité de ces organismes c'est qu'ils participent d'une nouvelle forme de régulation sociale qui, prétendant dépasser des antagonismes souvent irréductibles, s'appuie sur la recherche d'un consensus de tous les intérêts en présence.

QUALIFICATION – AUTORITE ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

Chez les juristes, à défaut de pouvoir les classer dans une catégorie connue, on a décidé de les appeler Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Pour le code des marchés publics : « L'ARMP est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Primature...

Elle est dotée de l'autonomie financière et de gestion ». Pour la loi n°2002-23 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de service public : « l'institution de régulation est une AAI dotée de l'autonomie financière et de gestion.



Ses décisions ont le caractère d'actes administratifs ; elles sont susceptibles de recours juridictionnels devant les cours et tribunaux ». En tout état de cause, autant dire que les AAI bouleversent les formes de l'action de l'Etat et celles du règlement des contentieux.

CHAMPS COUVERT PAR LES AAI

Le champ couvert par les AAI correspond d'une part à la protection des droits et libertés et d'autre part à la régulation économique. Certes le domaine de prédilection des AAI est l'économie, mais il faut admettre que la première AAI mise en place au Sénégal l'a été dans le domaine de protection des droits et des libertés, il s'agit du Médiateur de la République pour les relations entre l'administration et l'administré puis l'ONEL pour la transparence des élections.

Toutefois, c'est en matière de régulation de l'économie qu'on trouve le plus grand : Commission Nationale de la Concurrence, Conseil Régional de l'épargne et des Marchés financiers, Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes, Commission de Régulation de l'Electricité, Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, Autorité de Régulation des Marchés Publics...



II - MECANISMES DE LA RÉGULATION ET MARCHÉS PUBLICS

CADRE CONCEPTUEL DE LA RÉGULATION ET MARCHÉS PUBLICS

Le concept de régulation est le fruit d'une évolution débouchant sur une adaptation des analyses politiques, économiques et juridiques au phénomène du glissement d'une économie administrée vers une économie de marché que l'on constate dans tous les pays du monde. La régulation est en train de conduire à un bouleversement des rapports entre l'Etat et les acteurs de chaque secteur.

C'est de ce point de vue que la régulation des marchés publics n'est pas du tout hérétique.

En effet en ayant pour objectifs une utilisation rationnelle et transparente de l'argent public, l'exécution de la commande publique dans une concurrence saine et loyale et, enfin, l'utilisation des marchés publics comme un levier économique et social important, le système des marchés publics ne pouvait échapper à la régulation qui a en charge la conciliation de tous les intérêts en présence dans le système.

RÔLE ARMP ET FONDEMENTS DE LA RÉGULATION

La régulation poursuit deux objectifs fondamentaux que l'on retrouve comme préoccupation dans les marchés publics :

- couper le cordon ombilical entre l'action de l'Etat et le politique dans certains secteurs particulièrement sensibles car intéressant les libertés et le fonctionnement du marché, ces domaines sont généralement considérés comme devant être soustraits à la politisation. En conséquence, la régulation se présente comme une tentative de restauration d'un Etat impartial, d'un Etat neutre ;
- dans le même temps, la régulation est chargée de promouvoir une réglementation moins distante de la société. Dans ce sens, on va, par les AAI, instaurer une régulation concertée d'un secteur déterminé par association au sein d'un même organisme de membres de l'état, de ceux de la société civile et de représentants de l'activité en cause.

ORGANISATION DES AAI ET STRUCTURATION ARMP

- Composition : mélange de représentants de l'état qui sont généralement issus des juridictions, de représentants des professions concernées et d'experts du domaine d'activités en question ou de représentants de la société civile
- Pouvoirs : les institutions ont des pouvoirs qui leur assurent effectivement une fonction de régulation : recommandation pour faire évoluer le droit en vigueur (les rapports annuels), pouvoir réglementaire pour certains, larges capacités d'investigation, de contrôle et de sanction en cas de violation de règles qu'elles doivent protéger.

MISSION ARMP: RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS?

- ARMP « législateur »: avis pour la définition des politiques et l'assistance à la réglementation.
- ARMP « exécutif »: information et formation des acteurs, développement du cadre professionnel et évaluation des performances des acteurs.
- ARMP « judiciaire »: contrôle a posteriori, règlement des litiges et sanctions.

INDÉPENDANCE DES AAI ET ARMP

S'agissant de l'indépendance des institutions de régulation, elle se conçoit sous trois formes : indépendance vis-à-vis des entreprises régulées et des autres intérêts privés ; indépendance vis-à-vis des autorités publiques et indépendance sous forme d'autonomie institutionnelle.

Les attributions de l'autonomie institutionnelle sont l'absence de restrictions sur la rémunération du personnel de l'institution de régulation et l'accès à des ressources ne dépendant pas à des allocations du budget de l'Etat.

Afin d'assurer l'indépendance vis-à-vis du privé, plusieurs modalités sont utilisées :

- S'assurer que le régulateur est séparé des entreprises régulées ;
- Imposer des restrictions sur les sources de conflits d'intérêts ;
- Imposer des restrictions sur le recrutement de personnel du régulateur par les entreprises régulées.



Pour assurer l'indépendance vis-à-vis des autorités politiques, les moyens utilisés sont :

- Donner à l'institution de régulation un mandat clair de façon qu'elle puisse décider sans requérir d'instructions des autorités politiques ;
- Définir ce mandat à l'aide d'un texte légal non facilement révisable ;
- Adopter des procédures et des critères de recrutement qui réduisent les possibilités de nomination partisane ;
- Procéder à des nominations, sur la base de qualifications reconnues, pour des durées fixées avec des restrictions sur les possibilités de révocation arbitraire.

III- REFLEXIONS POUR LE DEBAT

Armp et généralisation du contrat comme mode d'action publique

LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGULATION ET LES CONTRATS DE L'ÉTAT ?

L'ascension du contrat comme procédé d'action publique constitue un trait remarquable de ces dernières décennies.

Que ce soit pour gérer des moyens (occupation du domaine public et conventions de gestion de biens, marché de fournitures ou de travaux) ou pour organiser le service public et faire réaliser ou gérer des infrastructures (délégation de service public et contrat de partenariat), l'Etat met de côté ses prérogatives exorbitantes et son pouvoir unilatéral au profit du procédé contractuel.

- La question qui se pose ici d'emblée est celle de savoir si toutes les formes d'action de l'Etat peuvent ou doivent entrer dans le champ de la régulation par le biais de l'ARMP ou s'il faut créer des organismes dédiés...
- Autre question liée à l'application automatique des principes du droit des contrats administratifs. Une décision du Conseil d'état en France amène à s'interroger sur la portée des principes relatifs au respect des règles de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion de certains contrats avec l'Etat. « Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance; qu'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel » (CE 3 dec2010 stade Jean Bouin)

AUTONOMIE BUDGÉTAIRE DU RÉGULATEUR ET LA LOLF ?

L'indépendance du régulateur est la plus essentielle et la plus fragile de ses qualités. Or les directives communautaires sur les finances publiques impriment une nouvelle architecture budgétaire à l'Etat à travers la LOLF.

Ce qui peut constituer une menace pour les régulateurs dès lors qu'ils devront s'insérer dans des programmes budgétaires dirigés par des personnes appartenant à l'administration hiérarchisée.

En effet l'autonomie budgétaire est fondamentale pour la réussite de la régulation surtout dans les pays en développement où le pouvoir central supporte difficilement des organismes indépendants.

Oui, une autorité ne peut être indépendante que si elle dispose de moyens suffisants pour exercer ses missions. Les moyens budgétaires et humains alloués à l'autorité déterminent en effet son indépendance fonctionnelle, qui lui permet de mettre en œuvre efficacement ses prérogatives, en se fondant sur son expertise propre.



L'indépendance budgétaire regroupe trois paramètres: l'indépendance financière, qui vise les ressources de l'autorité, l'indépendance d'exécution budgétaire, qui permet à l'autorité de décider de l'utilisation de son budget, et l'autonomie de gestion budgétaire, qui désigne la capacité de l'autorité effectuer ses dépenses.

Les AAI bénéficient d'une large autonomie de gestion budgétaire. Elles disposent généralement d'un budget globalisé, qu'elles peuvent utiliser en fonction de leurs besoins. Leurs dépenses ne sont donc pas soumises au contrôle a priori du ministère des finances. Les comptes des AAI sont en revanche soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes et à celui des corps de contrôle de l'Etat et de la Cour des comptes.

L'autonomie de gestion budgétaire des AAI est une garantie forte de leur indépendance de fonctionnement. Celle-ci est toutefois conditionnée par l'attribution à chaque autorité de moyens adaptés à l'exercice de ses missions. Il serait en effet paradoxal que l'Etat se dessaisisse d'une fraction de son pouvoir réglementaire, ou de certaines fonctions de contrôle, au profit d'autorités indépendantes sans assurer à ces autorités des ressources suffisantes pour qu'elles exercent correctement leur mission.

L'INDÉPENDANCE DE LA DÉCISION DE RÉGULATION FACE AUX AUDITS ?

La fonction essentielle du régulateur consiste à créer les conditions nécessaires à l'instauration de la concurrence, à surveiller les acteurs du marché et à sanctionner ceux qui parmi eux violent les règles du jeu. Pour mener à bien ses missions, le régulateur repose sur des audits effectués par des experts. Ici la question à poser est celle du risque de délégation de la décision de régulation à ces experts dont les compétences ne sont pas mises en doute. On retrouve la problématique de l'appel du judiciaire au sachant...

CONTENTIEUX: COLLABORATION ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE JUGE ?

Il n'est pas contestable que lorsque le régulateur règle des litiges ou sanctionne des acteurs du secteur régulé, il empiète dans la sphère de compétence du judiciaire. Plus personne ne discute de l'opportunité de l'intervention du régulateur dans ce domaine. Doit-on pour autant reléguer le juge à un rôle de complémentarité à celui du régulateur? Comment organiser la collaboration entre les deux? Les débats sont ouverts et suis à votre disposition pour des questions.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

LE CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF



PANÉLISTE : MADAME FATOU HABIBATOU DIALLO
*PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SU-
PRÊME DU SÉNÉGAL*

La directive n°04 (2005/CM/UEMOA) du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, indique que toute réglementation en matière de marchés publics doit concourir à la réalisation d'objectifs visant à mettre en œuvre une déconcentration et une décentralisation performantes, améliorer la productivité de la dépense publique, encourager la professionnalisation des acteurs de la commande publique, renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, promouvoir les petites et moyennes entreprises, favoriser les échanges intercommunautaires, développer la convergence économique à travers le développement des marchés publics et garantir des voies de recours efficaces.

La directive n°05 (2005/CM/UEMOA) du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire indique que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets concrets, qu'il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire ou des règles nationales applicables.

Dans le cadre de l'application de ces directives, le Sénégal a :

- modifié la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'Administration (COA) par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;
- pris le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics ;
- le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), à qui est confiée la responsabilité du règlement des litiges en matière de passation des marchés publics par l'un de ses organes appelé Comité de règlement des différends (CRD);
- le décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), autorité administrative chargée du contrôle a priori des procédures ;
- plusieurs arrêtés et circulaires.

Ainsi depuis 2007 le droit de la passation des marchés publics propulsé par les textes communautaires et nationaux se développe.

Le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics a été plusieurs fois modifié avant d'être abrogé et remplacé par le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics.

Ces différentes modifications illustrent la nouveauté et la complexité de la procédure de passation des marchés publics. Ce qui s'explique par la nécessité de concilier plusieurs impératifs qui sont parfois antinomiques.

A cet égard, le juge administratif est appelé à jouer un rôle primordial.

Selon l'article 4 du CMP, les marchés publics sont des contrats administratifs à l'exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit de privé.

L'article 138 nouveau du CMP dispose que :

- « 1 .Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le code des obligations de l'administration (COA).



2. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.

3. Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'acte uniforme relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit acte soit expressément prévue par les cahiers des charges ».

Le code des obligations de l'administration, en son article 140 nouveau portant recours pour excès de pouvoir, dispose que les actes détachables du contrat peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Sont détachables du contrat : l'autorisation de contracter, la décision de contracter ou de ne pas contracter, l'opération d'attribution, l'approbation du contrat.

La compétence du juge administratif pour connaître du contentieux relatif aux marchés publics est une résultante de la combinaison de ces différents textes.

C'est ainsi que la chambre administrative de la Cour suprême connaît du contentieux de la régularité des marchés publics principalement à travers le recours pour excès de pouvoir. Pour le plein contentieux, elle n'a pas, depuis la mise en place de la Cour suprême en août 2008, enregistré de pourvois en cassation.

Par contre, elle a été saisie de plusieurs recours en annulation des décisions du comité de règlement des différends de l'ARMP.

C'est à travers ces différents recours qu'elle a été amenée à exercer son contrôle sur la régularité de la passation des marchés publics. Ce contrôle est varié en raison de la diversité du contentieux de la passation des marchés publics. Mais, il est possible d'en dégager quelques grands axes. Ainsi, il porte essentiellement :

- sur le respect des principes fondamentaux régissant la passation des marchés,
- sur la régularité des différentes étapes de la passation des marchés,
- sur le respect des délais de recours,
- sur la conformité de la composition des organes intervenant dans le processus de passation des marchés publics,
- mais également sur l'exercice par ces organes de leurs attributions en matière de passation des marchés publics.

Sur ce dernier point, on note une tendance du juge administratif à reconnaître de larges pouvoirs aux organes de contrôle.

I- LE CONTRÔLE DU RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX GOUVERNANT LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Les procédures de passation des marchés et délégations de service public conclus dans les Etats membres, aux termes de la Directive n°4 du 09 décembre 2005, doivent respecter les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non -discrimination et de transparence.

La chambre administrative a été amenée à plusieurs reprises à se prononcer sur le respect de ces principes.

L'analyse du contentieux de la passation des marchés permet de présenter un bref aperçu de la conception du juge administratif du respect du principe de la transparence.

A partir des quelques décisions rendues en la matière, il est possible de dire que pour ce juge, l'exigence de transparence revêt plusieurs aspects.

Mais l'aspect le plus marquant est celui du choix du mode de passation des marchés publics. A cet égard, le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur l'application des dispositions du CPM en vertu desquelles l'appel d'offre ouvert est le principe et il ne peut y être dérogé que dans les conditions prévues par le CMP¹.

En effet, dans l'affaire ARTP et - Etat du Sénégal c/- ARMP et SONATEL, le juge a rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 28 al. 2 de la Directive 04/2005/UEMOA/CM du 09 décembre 2005, 2 du décret n°2007/547 du 25 avril 2007 portant création de la DCMP, l'appel d'offre ouvert est la règle, le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l'autorité contractante et être autorisé au préalable par la DCMP dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Selon le juge administratif, certes, il résulte de l'article 80 du CMP qu'en matière de convention de délégation de service public ou de contrat de partenariat, l'autorité contractante peut, exceptionnellement, déroger au principe de la passation par appel d'offres et recourir à la procédure de passation par entente directe lorsque, notamment, une seule source est en mesure de fournir le service demandé.

Mais, a-t-il tenu à préciser, il s'infère de ces textes que lorsque la preuve de l'exclusivité de la source ne peut être rapportée, le recours à l'appel d'offres devient obligatoire.

Ainsi, se référant au cas d'espèce, il a relevé que la preuve de l'exclusivité de la source de la prestation demandée ne saurait, objectivement, résulter des seules affirmations de l'autorité contractante, partie concernée. Par conséquent, il a annulé la procédure de passation du contrat par entente directe².

Pour le juge administratif, le principe de transparence implique une information préalable des candidats sur les critères, mais aussi les sous-critères que l'autorité contractante entend mettre en œuvre lors de l'évaluation des offres.

Ainsi, viole le principe de transparence l'autorité contractante qui, en cours d'évaluation, a introduit des sous critères relatifs au respect du dossier d'appel d'offres (DAO) dans le calcul du chiffre d'affaires noté sur dix points, à l'exhaustivité du compte d'exploitation prévisionnelle notée sur vingt points et à la cohérence des éléments du compte d'exploitation notée sur vingt points, alors que ces sous critères ne figuraient pas dans le DAO et n'ont pas été portés au préalable à la connaissance des candidats³.

Ce principe suppose aussi que ces critères soient définis de manière objective pour faciliter le contrôle de leur application et éviter tout favoritisme.

Ainsi, méconnaît ce principe et celui d'égalité des candidats, l'autorité contractante qui, bien qu'ayant défini les critères de sélection qualitative différents des critères d'attribution, n'a pas indiqué les modalités d'application selon lesquelles les candidats seraient sélectionnés, s'arrogeant ainsi un pouvoir souverain d'appréciation⁴.

Au demeurant, ce principe est souvent mis en œuvre avec celui de l'égalité de traitement des candidats auquel il est étroitement lié.

C'est dire que le principe de transparence commande aussi que les critères définis par l'autorité contractante soient appliqués de manière égalitaire à tous les soumissionnaires. Aussi, le juge administratif sénégalais y veille-t-il avec une attention particulière.

A cet égard, il a été jugé qu'encourt l'annulation, la décision du comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a rejeté le recours d'un soumissionnaire évincé, sans rechercher si l'attributaire provisoire avait joint à

1- Dans le nouveau décret de 2011 ces dispositions sont prévues à l'article 60.

2- CS ARRET N°20 du 12 avril 2012-Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes [A.R.T.P]-Etat du Sénégal c/- ARMP et SONATEL.

3- C.S. ARRET N°12 du 7/4/11Bureau VERITAS SA c / A.R.M.P [inédit].

4- C.S. ARRET N°18 du 22/3/12, Port Autonome de Dakar c/ ARMP [inédit].



son dossier les certificats d'agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes, comme exigé par le cahier des charges, qui prévoit que si le fournisseur n'est pas le constructeur, il devra produire tous certificats d'agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes⁵.

C'est sans doute le principe d'égalité des candidats, voire de non-discrimination, qui sous-tend le fait qu'en cas de reprise de la procédure de passation sur injonction de l'autorité de régulation, l'attributaire initial peut concourir à nouveau au même titre que les autres candidats sans être handicapé par le seul fait que c'est son offre qui a été retenue.

Ainsi, le détournement de pouvoir ne saurait résulter du seul fait que le même candidat a été déclaré, à nouveau, attributaire du marché après la relance de la procédure de passation ordonnée par le CRD suite à des irrégularités constatées lors du premier appel d'offres, le juge administratif ayant relevé que l'attributaire s'est conformé aux prescriptions du CRD et qu'il ne résulte pas du dossier que l'autorité contractante a exercé son pouvoir pour un objet autre que celui en vue duquel il lui a été conféré par la loi⁶.

Ces décisions mettent en relief la détermination du juge de la légalité à corrélérer, à travers le contrôle qu'il opère, la mise en œuvre du dispositif de passation des marchés publics et le respect des principes fondamentaux. D'ailleurs, l'examen du contentieux montre que ce contrôle est perceptible dans les différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics.

II- LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

L'analyse du contentieux des marchés publics révèle au moins trois grandes étapes de la procédure de passation sur lesquelles se focalise le contrôle du juge administratif.

1. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE AVANT LE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Ce contrôle est relatif à la préparation du marché, à la mise en œuvre des règles se rapportant à la publicité, l'égalité de traitement des candidats et au recours injustifié à la procédure de passation de marché par entente directe.

Au stade de la définition des besoins, l'autorité contractante doit veiller au respect de l'égalité de traitement des candidats lors de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, ainsi que l'utilisation des variantes.

Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés publics dont les montants estimés excèdent les seuils fixés par le code des marchés, et qu'elles prévoient de passer par appel à concurrence durant l'exercice budgétaire sur la base d'un plan de passation des marchés.

Chaque marché public passé par appel d'offres est précédé d'un avis d'appel à la concurrence. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel public à la concurrence sont publiés dans un journal quotidien de grande diffusion, sinon par voie d'affichage.

L'article 8 du CMP dispose que les travaux, fournitures ou services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises.

Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables.

⁵- CS ARRET N°19 du 3/6/2011 CERTEC S.A c/ « A.R.M.P »

⁶- C.S. ARRET N°11 du 31/3/2011, Société Générale de Surveillance « SGS » c/ -Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar « CETUD » et « ARIMP » [inédit].

Dans l'affaire COMET AFRIQUE TELECOMS contre ARMP, la cour a estimé que c'est en application de l'article 65 du CMP que la commission des marchés a décidé, après avis de non objection de la Direction centrale des marchés publics, de ne pas donner suite à l'appel d'offres initial en un lot unique et indivisible, au motif non contesté que la seule offre acceptable de la CFAO d'un montant de 1.281.847.570 frs était supérieure à son budget prévisionnel.

En outre, le juge sanctionne l'attribution du marché au candidat n'ayant pas proposé l'offre la moins-disante.

La chambre administrative a déjà jugé que les critères de sélection des candidats doivent être déterminés, dès le lancement du marché, et rendus publics par des mentions dans l'avis de publicité ; que ces mentions permettent aux candidats potentiels de savoir au moins qui lance le marché, quel est l'objet du marché, quelle est la procédure, comment ils seront choisis et dans quel délai ils pourront répondre.

Dans le même arrêt elle a énoncé qu'au sens des dispositions du code des marchés publics, les critères comme du reste les sous critères doivent être justifiés par l'objet du marché, avoir la précision nécessaire de manière à ne laisser aucun pouvoir discrétionnaire à la commission des marchés, être portés à la connaissance des candidats et respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité des candidats et de non discrimination⁷.

2. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE AU COURS DE L'EXAMEN DE L'OFFRE

Le non respect de la date limite de réception des offres, l'absence de transparence dans la mise en concurrence, l'analyse de l'offre non conforme et la modification de l'offre constituant, entre autres, les grands axes du contrôle des irrégularités commises dans le cadre de l'examen de l'offre.

Dans l'affaire COMPLEXE INDUSTRIEL THIARE GUEYE contre ARMP, la chambre administrative a estimé qu'en se fondant, tout à la fois, sur l'article 54 de la Directive n°4/2005/UEMOA, selon laquelle la soumission est un acte signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché et sur celles des articles 14 et 30.1 relatifs aux instructions aux candidats, le CRD a exactement décidé que l'obligation de mention du montant de l'offre sur la lettre de soumission est une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne le rejet de l'offre ARMP⁸.

3. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE APRÈS LE CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE

Quelle que soit l'issue du marché, l'autorité contractante est tenue de porter à la connaissance des candidats, dont l'offre n'a pas été retenue, certaines informations et, également en application de l'article 85 du CMP, elle doit aussi répondre à leurs demandes.

Ces exigences permettent au candidat évincé de connaître les motifs du rejet de son offre pour pouvoir exercer en connaissance de cause un recours gracieux et s'il y'a lieu un recours contentieux.

Le juge se montre parfois assez souple pour ouvrir le recours du soumissionnaire écarté. Normalement, dans son recours gracieux, le candidat évincé doit invoquer conformément à l'article 86 du CMP une violation caractérisée de la réglementation.

Mais, selon le juge administratif lorsque l'autorité contractante n'a pas accédé à sa demande d'information, elle ne peut lui opposer le défaut d'indication de la réglementation violée pour faire déclarer son recours irrecevable⁹.

7- C.S. ARRÊT N°18 du 22/3/12. Port Autonome de Dakar c/ ARMP (inédit).
8- CS ARRÊT N°01 du 09/02/2012, Complexe Industriel THIARE GUEYE c/ A.R.M.P. (inédit)
9- CS ARRÊT N°12 du 7/4/2011 Bureau VERITAS SA c/ ARMP



Dans cette même optique de souplesse, la chambre administrative a admis la recevabilité de l'intervention volontaire de l'attributaire provisoire au motif qu'en matière de contentieux relatif aux marchés ce dernier a un intérêt certain au maintien de la décision attaquée, celle du CRD rejetant le recours du candidat écarté⁽¹⁰⁾.

Cette ouverture du recours de part et d'autre permet d'assurer un meilleur contrôle du choix de l'attributaire. A cet égard, il importe de rappeler que l'attribution du marché à un candidat autre que le mieux disant constitue un acte illégal.

Après approbation, le marché est notifié par l'autorité contractante à l'attributaire du marché.

Le marché ne produit d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de sa notification, qui consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine. Dans les 15 jours suivant la notification du marché, l'autorité contractante publie un avis d'attribution définitive.

Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel à concurrence.

La publication permet à toute personne, qui y a intérêt, d'exercer un recours à l'encontre de la décision d'attribution du marché.

III- LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES DÉLAIS DE SAISINE

Le juge administratif contrôle souvent le respect des délais de saisine de l'autorité de régulation qui sont brefs et tributaires des délais de réclamation également très brefs concernant l'autorité contractante.

Il a été jugé que le délai d'introduction du recours gracieux ouvert par l'article 86 du CMP court à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché et non à compter de la connaissance acquise d'une quelconque irrégularité par la partie intéressée.

Ainsi, rappelant les dispositions de l'article 87 du CMP selon lesquelles en l'absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article précédent pour présenter un recours au CRD qui, conformément à l'article 88 du même code, est tenu d'examiner la recevabilité de sa saisine, le juge administratif a retenu que, c'est à bon droit que le comité de règlement des différends a déclaré irrecevable le recours dont le délai d'exercice est tributaire du recours gracieux, lui-même atteint par la tardiveté⁽¹¹⁾.

Aux termes de l'article 20 du décret portant organisation et fonctionnement de l'A.R.M.P., le C.R.D. est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de tout autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public.

Le juge administratif a eu à juger que les dénonciations de tiers ne sont assujetties à aucun délai puisqu'elles peuvent être reçues « avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public »⁽¹²⁾.

Le contrôle du respect de la réglementation ne s'exerce pas seulement à l'égard de l'autorité contractante, il s'applique aussi aux autres intervenants dans le processus de passation des marchés qu'il s'agisse des organes de contrôle ou des candidats.

IV- LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DES ORGANES INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Le juge administratif a été amené à se prononcer sur la régularité de la composition des organes qui interviennent dans le processus de passation des marchés publics.

Le contentieux a tantôt concerné les organes de l'autorité contractante, tantôt des organes extérieurs à l'autorité contractante, notamment les organes de contrôle de la régularité de la passation des marchés publics.

Concernant les organes de l'autorité contractante, le juge administratif veille à ce qu'ils soient composés conformément à la réglementation, en prenant soin dans son appréciation, de faire primer le droit communautaire lorsqu'il est en contradiction avec le droit national.



L'occasion lui a été donnée d'apporter ces précisions lorsqu'il s'est agi de trancher la question de savoir si la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) pouvait lancer un appel d'offres en vue de l'acquisition de véhicules sur la base de sa propre commission des marchés. Il a répondu par la négative en donnant les motifs suivants :

« Considérant que selon l'article 1^{er} de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire, l'autorité contractante s'entend par la personne morale de droit public ou de droit privé, signataire d'un marché public ;

Considérant que le code des marchés publics en son article 2.1- a), contrairement à ce que retient l'ARMP dans la décision attaquée, fait des organisations ou agences non dotées de la personnalité morale placées sous l'autorité de l'Etat, des autorités contractantes, ce qui est en contradiction avec la Directive susvisée, norme supérieure qui rend tributaire la qualité d'autorité contractante de ces organisations ou agences à l'octroi de la personnalité morale ;

Considérant que la CENTIF a été instituée en application des dispositions de l'article 16 de la loi uniforme n°2004 - 09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; que l'article 2 du décret n°2004 -1150 du 30 juillet 2004 portant sa création, son organisation et son fonctionnement en fait un service administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de Finances, doté de l'autonomie financière



et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence ; Considérant que ces textes n'ont pas doté la CENTIF de la personnalité morale ;

Considérant ainsi que la CENTIF dépourvue de personnalité morale n'a pas la qualité d'autorité contractante et ne peut en conséquence mettre en place sa propre commission des marchés en dehors de celle du Ministère de l'Economie et des Finances, autorité de tutelle ; Que c'est donc à bon droit que le CRD a retenu comme nuls et de nullité absolue les actes pris par la commission des marchés mise en place irrégulièrement par la CENTIF »⁽¹³⁾.

En revanche, le juge administratif considère que la présence, dans la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, du représentant du contrôle financier, prévue par la législation nationale, n'est pas contraire au principe communautaire de séparation des fonctions de régulation et de contrôle des marchés publics.

En effet, il a été jugé que les articles 36 et 37 combinés du code des marchés publics faisant du représentant du contrôle financier un membre de la commission des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences et autres organismes dotés de la personnalité morale, ne sont pas contraires au principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle des marchés publics édicté par les articles 3 et 4 de la directive n°05/2005/CM/UEMOA, dès lors que l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), autorité administrative indépendante ayant une autonomie financière est distincte de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), qui est rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances et chargée du contrôle à priori de la passation des marchés, sans préjudice, au demeurant, des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses (article 137 du décret portant Code des marchés publics).

Le juge administratif a, par ailleurs, précisé qu'il ressort de la Loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique que le contrôleur financier a une mission d'information permanente du Président de la République sur la gestion budgétaire et financière de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Ainsi, a-t-il conclu, le contrôle financier n'étant ni assimilable à la DCMP, ni à l'autorité contractante telle que définie par la directive communautaire, son représentant à la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ne saurait être pris comme un des observateurs prévus par l'article 14 de la directive, mais plutôt comme membre ayant voix consultative conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 combinés du Code des marchés publics⁽¹⁴⁾.

En ce qui concerne la régularité de la composition des organes de contrôle, en particulier du Comité de Règlement des Différends, le juge administratif a rappelé que l'article 18 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP dispose que le Comité de Règlement des Différends est composé de membres issus du Conseil de Régulation dont le Président dudit Conseil, un autre membre parmi les représentants de l'administration, deux membres appartenant l'un au secteur privé et l'autre à la société civile, désignés par le conseil de régulation, en précisant, en son alinéa 3, que « **dans tous les cas, au moins, un des membres de l'administration doit être un magistrat** ».

Pour la Chambre administrative, le décret a ainsi fixé la constitution de l'organe collégial en prévoyant qu'un magistrat doit être obligatoirement dans la composition.

¹⁴- CS ARRET N°12 du 05/05/2009 Etat du Sénégal c/ ARMP, Bulletin des arrêts de la Cour suprême n°01, année 2008-2009, p.96.

Elle a tenu à préciser que cette présence du magistrat dans un organe investi du pouvoir de trancher des litiges, doit être analysée comme une formalité substantielle dans la mesure où elle garantit les droits des justiciables et est susceptible de changer le sens de la décision.

Par conséquent, la décision rendue par le CRD sans la présence du magistrat est entachée d'un vice de forme⁽¹⁵⁾.

Par contre, le juge tolère la présence dans le Comité de Règlement des Différends de personnes autres que celles visées par l'article 18 précité, à partir du moment où les membres prévus par ce texte sont présents et que ces tierces personnes sont issues de l'ARMP et qu'elles n'ont pas participé à la prise de décision.

En effet, le juge administratif a rejeté un moyen tiré de la composition irrégulière du CRD en relevant que les personnes incriminées étaient présentes dans le Comité de Règlement des Différends en qualité d'observateurs et qu'il n'est pas établi qu'elles avaient participé et voté lors de la prise de décision⁽¹⁶⁾.

La surveillance du juge ne se limite pas seulement aux questions de forme liées à la composition des organes, elle s'étend aux questions de fond relatives au fonctionnement de ces organes intervenant dans le processus de passation des marchés publics.

V- LE CONTRÔLE DE L'EXERCICE RÉGULIER DES POUVOIRS DES ORGANES DE CONTRÔLE

La DCMP et l'ARMP, notamment par son CRD, veillent à la régularité de la passation des marchés publics. Le juge, par le biais du recours contentieux s'assure si elles ont exercé leur mission de contrôle conformément à la réglementation.

En outre, pour faciliter l'application efficace de la réglementation, le juge interprète souvent de façon assez large les textes qui fixent leurs attributions en matière de contrôle.

L'article 21 du décret sur l'A.R.M.P. donne compétence au C.R.D. pour ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation du marché.

La question s'est posée de savoir si cet organe a la possibilité d'annuler purement et simplement la procédure de passation du marché.

Le juge administratif a répondu par l'affirmative en retenant dans l'affaire ARTP et Etat du Sénégal c/ ARMP « que l'article 30 nouveau du COA prévoit qu'en cas de non respect des règles relatives à la passation des marchés et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, une procédure spéciale de recours non juridictionnel devant un organe placé au sein de l'agence de régulation des marchés publics, est ouverte à toute personne qui a participé à une procédure de passation et n'a pas été désignée attributaire, dans les conditions définies par le code des marchés publics ;

- que l'article 20 du décret 2007-546 du 06 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'A.R.M.P. ouvre également ce recours aux tiers qui peuvent dénoncer les irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés ou délégations de service public ;

- que l'article 21 du même décret précise que la commission Litiges statue sur les irrégularités et violations des réglementations communautaires et nationales qu'elle constate, ordonne toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation des marchés et ses décisions sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ;

¹⁵- C.S. ARRET N°01 du 13/01/2011, Port Autonome de Dakar c/ ARMP (inédit).
¹⁶- C.S. ARRET N°18 du 22/3/12, Port Autonome de Dakar c/ ARMP (inédit).



Qu'il ressort de ces dispositions que le pouvoir de statuer sur les irrégularités en prenant une décision ayant force contraignante emporte celui d'annuler la procédure affectée par lesdites irrégularités ».

Cette même affaire a offert l'occasion à la chambre administrative de se prononcer sur la régularité de l'exercice des prérogatives de la DCMP, organe chargé du contrôle a priori de la passation des marchés publics.

En effet, le juge administratif a retenu que c'est à tort que la DCMP a émis un avis de non objection à l'utilisation de la procédure d'entente directe sur la base des seules affirmations de l'autorité contractante, en l'occurrence, d'une attestation délivrée par celle-ci, qui est une partie concernée⁽¹⁷⁾.

Auparavant, la chambre administrative avait jugé que les dispositions de l'article 138 a) du CMP ne prévoient nullement que l'avis favorable de la DCMP emporte régularité de la procédure et lie le CRD ; que ce dernier, saisi d'un recours, est tenu de vérifier la conformité du dossier d'appel à la concurrence suivant les dispositions légales et réglementaires⁽¹⁸⁾.

Même s'il lui est arrivé de désavouer la DCMP, la chambre administrative lui reconnaît des prérogatives étendues dans l'exercice de son office. Ainsi, elle a eu à rejeter le moyen d'un requérant qui soutenait qu'une fois que la DCMP a émis un avis favorable sur le projet d'avis à manifestation d'intérêt, elle a épuisé sa saisine.

Le juge administratif lui a précisé que contrairement à ses prétentions, il ressort de l'article 138 a) du CMP que la vérification du rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché, établis par la commission des marchés, fait partie du contrôle a priori dévolu à la DCMP ; que ce texte ne lui impose aucune restriction liée aux différentes étapes de ce contrôle a priori ; qu'il s'ensuit que tant que la phase de contrôle n'est pas terminée, elle conserve la faculté de vérifier la conformité de l'ensemble des pièces du dossier dont elle est saisie, sans qu'on puisse lui opposer l'avis de non objection, émis lors du contrôle du projet d'avis à manifestation d'intérêt⁽¹⁹⁾.

CONCLUSION

Le contrôle de la régularité de la passation des marchés publics opéré par le juge administratif à la suite du contrôle de la DCMP et de l'ARMP a permis d'asseoir une jurisprudence conforme à la réglementation communautaire sur les marchés publics et de réduire considérablement le recours à la procédure d'entente directe qui traduit un net recul de l'indice de perception de la corruption dans les marchés publics.

LA CÉLÉRITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MACHÉS FACE AUX EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET D'EFFICACITÉ



PRÉSENTATEUR : MONSIEUR YOUSOUF SAKHO
ADMINISTRATEUR DU CABINET CAFEC SA
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ARMP



Depuis les années 80, les pouvoirs publics ne cessent de déplorer les lenteurs qui plombent l'exécution des projets, qu'ils soient financés par de ressources extérieures ou par le budget national.

Ainsi, au fil des années, toutes les revues des programmes aboutissaient au même constat de faiblesse des taux de décaissement. Pourtant, le code des marchés publics en vigueur n'imposait aucune formalité contraignante de contrôle a priori et les audits à posteriori étaient rarement orientés sur les procédures de passation et d'exécution des marchés.

Aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau dispositif réglementaire et institutionnel issu de la transposition des directives 4 et 5 de l'UEMOA, la persistance des lenteurs, loin de s'estomper, s'est accentuée du fait de la lourdeur des nouvelles procédures de passation des marchés publics.

Pour un pays qui a besoin de mettre en œuvre des stratégies de croissance accélérée pour combler son retard de développement, la non exécution de projets essentiels et la déperdition de financements, découlant des problèmes de procédure, est une préoccupation majeure.

Cependant, comme nous le savons tous, la problématique de base en terme de régulation de marchés publics est de trouver un bon équilibre entre la transparence, l'efficacité et l'efficacé. En un mot, concilier la bonne gouvernance et la célérité est le défi à relever.

C'est ainsi que le Gouvernement a estimé nécessaire de modifier certaines dispositions du décret N°2011-1048 portant Code des marchés publics, pour réduire les délais de passation et assurer une plus grande célérité dans les opérations, sans perdre de vue les objectifs de transparence et d'efficacité.

Toutefois, les gains de temps découlant de la contraction de certains délais peuvent aboutir à un effet contraire aux objectifs recherchés, avec des risques d'allongement des délais d'exécution et d'augmentation incontrôlée des coûts.

A titre d'illustration, la première modification du CMP, destinée à prendre en compte les situations d'urgence consécutives aux inondations, a institué des délais de passation de près de 72 heures.

Malheureusement, les marchés de travaux conclus sous ce régime ont été émaillés d'incidents d'exécution favorisés par l'absence d'études ou, à tout le moins, une mauvaise évaluation des besoins.

En effet, du fait des variations substantielles de quantités en cours d'exécution, les titulaires des marchés ont fait prévaloir les dispositions pertinentes du Cahier des Clauses administratives générales, pour solliciter des indemnités parfois substantielles, mais aussi des délais supplémentaires qui neutralisent les gains de temps réalisés au stade de la passation.

Il s'y ajoute, qu'aucune disposition n'a été prise parallèlement, pour la passation en situation d'urgence des marchés de supervision desdits travaux.

Pour les marchés de fournitures conclus sous ce régime, les délais d'exécution sont souvent sans commune mesure avec les délais de passation, en raison des contraintes liées à la confirmation des commandes, au transport et aux opérations de dédouanement des fournitures.

Il ressort de ce qui précède, qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les procédures et les délais, mais il faudrait en même temps tenir compte des objectifs de transparence, d'efficacité et d'efficacé.

Constats sur les délais de passation des marchés au Sénégal

Une étude récente commanditée par la Banque mondiale, fait ressortir que les délais de passation des marchés sont démesurément longs, comme l'indiquent les statistiques suivantes:

- Prestations intellectuelles (Qualité/coût) 445 jours
- Appels d'offres internationaux 389 jours
- Appels d'offres restreints 273 jours
- Appels d'offres nationaux 216 jours
- Prestations intellectuelles (Qualité) 152 jours
- DRP 90 jours

L'étude s'est par ailleurs intéressée aux délais enregistrés à chaque étape du processus de passation des marchés. Les constats à ce propos sont sans appel.

Pour les marchés de fournitures et travaux, le délai moyen est estimé à 298 jours décomposé comme suit :

- Validation du DAO 49 jours
- Préparation des offres 53 jours
- Evaluation des offres 30 jours
- Validation du REO 66 jours
- Signature et approbation du marché 97 jours

Pour les marchés de prestations intellectuelles, le délai moyen est estimé à 624 jours décomposé comme suit :

- Validation de la DP 192 jours
- Préparation des offres 76 jours
- Evaluation des offres techniques 63 jours
- Validation du REPT 36 jours
- Ouverture et évaluation offres financières 25 jours
- Signature et approbation du marché 97 jours

L'ampleur des retards est confirmée par les résultats des différents audits lancés par l'ARMP et qui révèlent des cas de DRP pour l'acquisition de fournitures courantes s'étendre sur des durées de plus de 200 jours, ou encore des marchés par AOI durer plus de 3 ans.

Une analyse rigoureuse des statistiques permet de situer les défaillances et d'identifier les mesures pertinentes susceptibles de remédier aux dysfonctionnements enregistrés.

Durée excessive du processus de passation des marchés de prestations intellectuelles
L'obligation du recours à la manifestation d'intérêt pour dresser les listes restreintes, constitue un facteur d'allongement du cycle de passation des marchés de prestations intellectuelles. Le contrôle a priori du cahier de charges de la manifestation d'intérêt, l'avis requis de la DCMP sur l'évaluation des candidatures, la revue à priori de la demande de propositions, l'approbation du rapport d'évaluation des offres techniques par l'autorité contractante, l'avis requis de la DCMP sur l'évaluation des offres techniques, l'approbation du rapport d'évaluation des offres financières, l'avis requis de la DCMP sur l'évaluation des offres financières et le procès verbal d'attribution provisoire du marché, constituent autant d'écueils qu'il convient objectivement de réduire.

Dans cette optique, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- Le relèvement du seuil pour le recours à l'AMI : il s'agit d'autoriser l'Autorité contractante à consulter directement cinq candidats (au lieu de trois) à partir d'une base de données des prestataires qui seraient classés en fonction de leur niveau de qualification. Cette base serait constituée en début d'année et actualisée périodiquement. Cependant, pour éviter les dérives pouvant entraîner la violation des principes de libre accès à la commande publique et d'équité dans le traitement des candidats, il serait opportun



de prescrire des règles de conduite qui interdiraient qu'un candidat d'une catégorie donnée ne soit consulté au-delà d'une certaine fréquence lorsqu'un autre candidat de la même catégorie, répertorié dans la base n'a pas été consulté une seule fois.

- La suppression du contrôle à priori pour la phase d'établissement des listes restreintes : les autorités contractantes peuvent être dispensées de soumettre la procédure de présélection à la revue à priori sans préjudice pour les candidats s'estimant lésés, d'introduire des recours conformément aux dispositions réglementaires. De plus, pour garantir la transparence du processus, l'obligation de publier les résultats de l'évaluation des candidatures doit être maintenue et fortement réaffirmée. Cette mesure allègerait la procédure sans en altérer la transparence.
- L'instauration d'une procédure d'urgence pour certains marchés de prestations intellectuelles : les marchés de travaux conclus dans des situations d'urgence impérieuse ne peuvent pas, à l'état actuel de la réglementation, être contrôlés par un maître d'œuvre régulièrement sélectionné, dès lors qu'il n'existe aucune possibilité de conclusion d'un marché de prestations intellectuelles en procédure d'urgence, même impérieuse. Le problème s'est posé lors du choix de bureaux d'études pour la supervision des travaux déclenchés au titre du plan ORSEC. Le CMP pourrait être réaménagé dans ce sens.

Durée anormalement longue de la passation des marchés par AOI

Il ressort des audits et de différentes études, que les avis de non objection des bailleurs sont délivrés avec des retards souvent anormaux. Il est important que l'Etat fasse entendre sa voix pour que les bailleurs de fonds soient soumis aux mêmes exigences de célérité que les acteurs locaux.

A cet effet, des indicateurs clairs et mesurables devraient être établis dans les conventions de financement pour assurer la célérité et l'exhaustivité des revues des dossiers. Il est évident que tous les retards enregistrés dans les AOI ne sauraient être imputables aux seuls partenaires techniques. Les défaillances des acteurs nationaux dans la chaîne de passation des marchés sont identifiées et traitées par ailleurs.

Durée anormalement longue des procédures d'AOR

Les retards notés dans les AOR relèvent d'un paradoxe puisque l'AOR est une procédure indiquée pour des situations d'urgence, en plus des cas de substitution d'entreprises défaillantes. Il ressort des audits que les nombreuses irrégularités notées sont dues à un manque de maîtrise de la procédure.

En effet, en dépit du contrôle à priori de la DCMP, les autorités contractantes consultent des entreprises sans s'assurer de leur qualification au plan technique et juridique.

C'est ce qui explique que des candidats soient écartés après évaluation des offres pour défaut de qualification, en violation des dispositions réglementaires et des principes qui régissent les AOR. Les reports des dates d'ouverture pour insuffisance du nombre des offres reçues sont fréquents, notamment lorsque le nombre des candidats consultés ne dépasse pas 3.

C'est pourquoi, il doit être fortement conseillé aux AC de porter à 4 ou 5 le nombre de candidats invités afin de réduire les risques d'infructuosité. De plus, l'augmentation des effectifs des 'short listes' contribue à l'élargissement de la concurrence.

Retards dans la conclusion des DRP

Ils sont entièrement imputables aux autorités contractantes, puisqu'aucun acteur extérieur n'est impliqué dans les DRP. Les audits ont mis en évidence de nombreuses dérives substantielles découlant à la fois de l'absence de maîtrise des procédures et d'une volonté délibérée de contournement de la réglementation.

Les retards excessifs notés dans la conclusion des DRP n'ont manifestement aucun lien avec la lourdeur des procédures. Ils sont liés au manque de formation des agents, à l'absence de rigueur dans la gestion des dossiers, à l'inexistence d'indicateurs de performance et de tableau de suivi.

Dans ces conditions, il n'est pas évident que le relèvement des seuils de passation, opéré lors de la dernière modification du CMP, ait un impact en termes de réduction des délais de passation des marchés.

Ce rehaussement des seuils de passation qui accroît la marge de manœuvre des AC, pourrait se traduire par une augmentation des risques de 'misprocurement', compte tenu de l'absence générale de transparence dans le traitement des DRP.

Par ailleurs, dans le sillage du respect des principes généraux de la commande publique, l'augmentation substantielle de l'assiette des DRP devrait avoir comme corollaire l'aménagement des possibilités de recours pour les candidats qui s'estimeraient lésés.

Dans cette perspective, des obligations strictes en termes de publication des informations à toutes les étapes, doivent peser sur les AC. Déjà, l'obligation de publier sur le portail des marchés publics, les résultats des DRP, n'est presque jamais respectée.

La systématisation des audits des DRP et le renforcement des sanctions contre les auteurs des dérives devraient figurer parmi les mesures d'accompagnement du rehaussement des seuils.



Toute mesure d'allègement doit donner lieu au renforcement du contrôle à posteriori. Enfin, dans la perspective de l'établissement des 'short listes' en conformité avec les principes de libre accès à la commande publique et d'équité dans le traitement des candidats, des règles strictes relatives à la mise en place et l'exploitation rationnelle des bases de données des prestataires doivent être édictées.

Retards excessifs dans la procédure d'approbation des marchés

Ce problème est déploré dans la quasi-totalité des états de l'UEMOA. Dans certains pays, cette formalité peut même durer 2 ans.

Aujourd'hui, le relèvement substantiel des seuils d'approbation par le MEF constitue la mesure la plus urgente, en attendant l'effectivité de la décentralisation de l'ordonnancement du Budget. Ce relèvement de seuil n'aura pas un impact négatif sur la transparence des procédures.



Délais excessifs notés dans la revue à priori des DAO et DP

L'expérience a prouvé que la revue à priori des DAO et DP est importante dans la prévention des risques et des litiges dans les marchés, mais aussi dans la garantie de transparence, puisqu'elle permet de déceler d'éventuelles clauses discriminatoires ou de nature à altérer l'intégrité de la procédure.

Le raccourcissement des délais de revue pourrait être favorisé par une plus grande proximité entre les Autorités contractantes et la DCMP.

A cet effet, l'option d'affecter auprès de certaines structures dont le portefeuille est consistant, des délégués de la DCMP, peut être bénéfique, à l'image des IOF des départements ministériels.

Ces délégués pourraient être habilités à effectuer la revue à priori des DAO, DP et rapports d'évaluation et à émettre des Avis de Non Objection, pour les dossiers s'élevant à un niveau préalablement défini. Au-delà de ce seuil, les dossiers devraient être transmis à l'autorité centrale.

Par ailleurs, la revue juridique des contrats pourrait être supprimée, dans la mesure où le projet de contrat est partie intégrante du DAO soumis au contrôle à priori. Ces mesures sont de nature à réduire la durée du cycle de passation des marchés sans en altérer la transparence ni l'intégrité.

Délais excessifs notés dans l'évaluation des offres

Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'aucune autorité contractante ne respecte le délai de 15 jours imposé par le CMP. Les délais d'évaluation peuvent aller jusqu'à 6 mois ou même plus.

Parmi les raisons de telles lenteurs, on peut citer : i) le plan de charge des commissions qui centralisent un trop grand nombre d'opérations ; ii) la complexité de certains dossiers qui échappent aux compétences des membres dont les capacités techniques sont généralement faibles ; iii) l'absence d'indicateurs de performance assignés aux commissions.

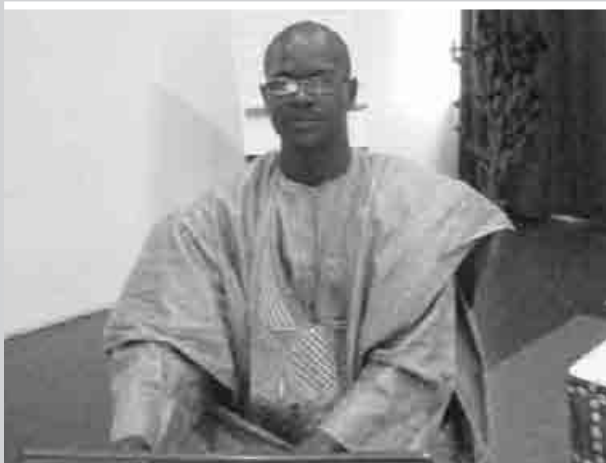
Pour éradiquer les dysfonctionnements constatés, les mesures suivantes peuvent être préconisées : i) la déconcentration des opérations de dépouillement par l'habilitation des Unités de Gestion des Projets et autres structures importantes à prendre en charge leur propres marchés.

Cette mesure est effective dans plusieurs pays ; ii) le non paiement des indemnités aux membres des commissions, en cas de retard dans les opérations d'évaluation ; iii) l'externalisation de l'évaluation en cas de nécessité ; iv) l'application de sanctions en cas de dérapage dans les délais d'évaluation.

D'une manière générale, l'application des mesures de contraction des délais de passation des marchés ne devrait se traduire ni par une altération de l'intégrité des procédures, ni par la violation des principes fondamentaux des marchés publics qui sont : **le libre accès à la commande publique, l'équité dans le traitement des candidats, la transparence des procédures et l'efficacité de la dépense publique.**

La rationalisation des procédures de passation des marchés devra en outre reposer sur des actions continues et soutenues de formation des acteurs de la commande publique.

L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS : OSONS LA TRANSPARENCE TOTALE



PANÉLISTE : MONSIEUR IBRA GUEYE
ASSOCIÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CABINET BUSINESS SYSTEM CONSULTING GROUP



La transparence dans la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés publics s'articule autour de l'exigence d'assurer aux candidats aux marchés publics une information complète et en temps voulu sur tous les actes relatifs aux procédures auxquelles ils sont ou pourraient être parties prenantes.

La conformité à cette exigence de transparence à chacune des étapes de la mise en oeuvre des processus renforce la confiance des candidats, la crédibilité des autorités contractantes et concourt à rehausser le niveau d'intégrité des procédures.

Cette tribune est une opportunité qui nous est offerte pour ouvrir des pistes de réflexion avec pour objectif de faire bouger les lignes de la transparence ; à dessein, nous allons déplacer le curseur et porter les exigences à un niveau qui répondra véritablement aux attentes des acteurs de la passation des marchés.

Nous devons oser la TRANSPARENCE TOTALE dans la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés.

Tout d'abord, au stade de la préparation et de la publication des plans de passation des marchés, nous avons noté que quand bien même, les autorités contractantes indiquent dans lesdits PPM transmis à l'organe de contrôle a priori (DCMP) et à l'organe de régulation (ARMP) les coûts estimatifs des acquisitions envisagées au cours d'un exercice, les PPM postés sur le portail des marchés publics sont épurés de cette information, alors que leur indication ne fausse en rien le jeu de la concurrence : le marché est attribué au soumissionnaire qualifié, dont l'offre conforme est évaluée la moins disante, quel qu'en soit le montant.

Comment peut-on raisonnablement expliquer que le Budget de l'Etat fasse l'Objet de débats publics avant son vote, soit publié et que les budgets des autorités contractantes ne puissent pas l'être sous prétexte que la communication des enveloppes budgétaires allouées aux achats est susceptible de fausser le jeu de la concurrence?

Si cette crainte était fondée comment alors expliquer que dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, une des méthodes de sélection de consultants de plus en plus utilisée pour des missions standards de faible complexité, soit basée sur un budget déterminé lequel est annoncé dans la Demande de Propositions adressée aux candidats pressentis ?

La communication des budgets ne devrait, à notre avis, pas aboutir à une surenchère car les candidats aux marchés publics doivent au moins être crédités d'un préjugé favorable notamment dans leur capacité à définir des stratégies commerciales et des politiques de prix articulées autour d'impératifs de positionnement dans un marché que nous voulons de saine concurrence et d'exigences de rentabilité économique et financière.

Ce manque de transparence dans la communication des budgets se traduit très souvent par une diffusion sélective de cette information à quelques attributaires pressentis qui par le « plus pur des hasards », font des offres dont les montants sont rigoureusement identiques aux montants résiduels sur les lignes budgétaires sur lesquelles les dépenses sont imputées.

Ce constat est généralement fait sur les achats, dont l'opportunité est sujette à caution, lesquels achats sont effectués par les Autorités Contractantes particulièrement les Administrations Centrales en toute fin d'exercice budgétaire, au moyen des

procédures restreintes certes admises par la réglementation, mais avec le dessein non avoué de consommer le reliquat des crédits qui ne doivent en aucun cas tomber en fonds libres.

Ces procédures restreintes (DRP pour la plupart) sont le plus souvent entachées d'irrégularités allant de la simulation de concurrence par l'Autorité Contractante elle-même, à la collusion entre fournisseurs en passant par la régularisation d'opérations d'achat souvent fractionnées et déjà effectuées auquel cas la procédure déroulée sert le plus souvent à habiller une opération de fraude en lui donnant les atours de la régularité par l'organisation d'un semblant de concurrence.

Communiquer les ressources allouées aux acquisitions envisagées est à notre avis une exigence de transparence vers laquelle nous devons aller.

Dès lors, le pseudo délit d'initié relevé comme une non-conformité résultant d'une rupture du principe d'égalité de traitement des candidats serait expurgé des rapports d'audit car la transparence sera passée par là.

Le second axe de réflexion sur lequel il conviendrait encore de déplacer le curseur, c'est l'exigence d'un surcroît de clarté dans les règlements des consultations autrement dit dans les dossiers d'appel à la concurrence.



Sous ce rapport, nous voudrions évoquer deux ou trois cas particuliers que nous avons eu à identifier dans le cadre des missions de revue des marchés publics.

Le premier cas est relatif à la passation des marchés d'assurances dans lesquels on constate très souvent une intrusion des sociétés de courtage en assurances qui tombent << comme un cheveu dans la soupe >> dans la procédure après que le marché a été attribué.

Ce sont P P P généralement les Assureurs-Conseils des Autorités Contractantes qui ont assisté ces dernières dans la confection des Dossiers d'Appel d'Offres et dans la conduite des opérations dévaluation des offres et que les Autorités Contractantes imposent aux Compagnies d'Assurances attributaires des marchés pour lesquels elles ont soumissionné sans intermédiaires d'assurances (agent général d'assurances, mandataire d'assurances, courtiers d'assurances, mandataires d'intermédiaires d'assurances) et qui se voient quasiment obligées de les traiter comme des apporteurs d'affaires ayant droit à des commissions qui ne sont pas censées être prises en compte dans la détermination des primes.



En fait, ces Assureurs Conseils agissent comme des Maîtres d'Ouvrages Délégués et devraient par conséquent être sélectionnés selon les méthodes applicables aux marchés de prestations intellectuelles et rémunérées par les Autorités Contractantes qui ont recours à leurs services.

Si le coût de leur intervention devait être à la charge des attributaires de ces marchés d'assurances, il aurait fallu indiquer dans le règlement de la consultation que le suivi de l'exécution du contrat se fera par l'intermédiaire de l'Assureur-Conseil de l'Autorité Contractante auquel cas, les soumissionnaires intégreraient cette contrainte dans leur offre.

Les règles du jeu doivent être fixées d'avance et un joueur qui ne figure pas dans la sélection d'avant match ne peut rentrer en cours de partie.

Par ailleurs, des dispositions particulières doivent être prises afin d'éviter tout conflit d'intérêts à travers les relations entre l'Assureur-Conseils et les candidats.

Un second cas dans lequel la transparence n'est pas toujours de mise dans la confection des Dossiers d'Appel à la Concurrence a trait à la détermination de l'offre dite anormalement basse.

Les Commissions de Marchés sont parfois conduites à rejeter des offres au motif qu'elles sont anormalement basses sans que les bases sur lesquelles se fonde une telle appréciation ne soient clairement indiquées et leurs modalités de mise en oeuvre définies dans les règlements des consultations.

La seule précaution prise par les Commissions de Marchés consiste à se conformer aux dispositions de l'article 59.4 du CMP qui indique que les Commissions des Marchés peuvent rejeter une offre qu'elles jugent anormalement basse, si elles déterminent que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails.

Un candidat pourra toujours invoquer, en réponse à une interpellation d'une Commission des Marchés sur la justification des prix proposés dans son offre des conditions d'approvisionnement exceptionnelles ou une sous activité temporaire pour justifier ses prix.

L'appréciation faite des réponses servies par les soumissionnaires aux interrogations de la Commission des Marchés comportera alors une dose de subjectivité dès lors que les critères d'appréciation n'avaient pas été préalablement annoncés.

Il conviendrait, dans un souci de transparence, d'indiquer dans les Dossiers d'Appel à la Concurrence, les modalités pratiques de détermination de l'offre anormalement basse. Différentes méthodes ont été explorées dont celle de la Fédération Française du Bâtiment qui semble la mieux à même de déceler les offres anormalement basses (OAB) et qui emporte notre préférence.

Elle consiste à calculer dans un premier temps la valeur moyenne des offres reçues puis à neutraliser toutes les offres dont le montant dépasse de plus de 20% cette première moyenne pour dans un second temps, calculer une nouvelle valeur moyenne des offres restantes qui sera la valeur de référence à laquelle il faudra comparer toutes les offres. Ainsi, toute offre inférieure de 10% ou plus à cette valeur de référence sera déclarée anormalement basse.

La fixation de règles transparentes et préalables réduit les risques de contestation et de recours pouvant retarder le déroulement normal des procédures.

Un troisième cas de non transparence des Dossiers d'Appel à la Concurrence a trait au manque de précisions sur les modalités d'application des critères de correction des offres relativement à la prise en compte des performances techniques des fournitures ou matériels.

On peut citer à titre d'exemple les achats de cartouches et de toner dans les marchés portant acquisition de consommables informatiques. Il est vrai qu'à l'utilisation, les Autorités Contractantes ont dans bien des cas constaté que les performances des consommables fournis n'étaient pas toujours acceptables.

Aussi, pour se prémunir contre ce risque, certaines Autorités Contractantes ont eu à introduire, en cours d'évaluation, des critères de jugement des offres liés aux performances des fournitures proposées.

Quand bien même ces critères se sont avérés pertinents, leur monétarisation et surtout leur déclinaison préalable dans les DAO constituent une exigence de transparence pour ne pas laisser à la Commission des Marchés une marge de manoeuvre dans la définition des modalités d'application de ces critères qui ne doivent pas être introduits en cours de procédure d'évaluation..

Le manque de transparence est encore et toujours de mise dans la constitution des listes restreintes car, dans bien des cas les Autorités Contractantes de l'Administration Centrale ont tendance à consulter des entreprises sans tenir compte de leurs capacités techniques mais en se basant uniquement sur leur capacité à préfinancer les activités programmées.

La raison invoquée pour expliquer, sans le justifier, l'usage de ce procédé est que bon nombre de fournisseurs n'acceptent pas les paiements par bons d'engagement et que c'est le moyen trouvé par les Administrations pour dérouler leurs programmes d'activités.

Ce mode de dévolution des marchés se fait au détriment des véritables spécialistes des prestations ciblées et va à l'encontre de l'objectif d'efficacité de la dépense publique de par les surcoûts que ce procédé engendre.

La non transparence se manifeste par la récurrence de la consultation conjointe des mêmes groupes d'entreprises à une fréquence anormalement élevée et suspecte, sur plusieurs DRP de natures différentes avec presque toujours les mêmes attributaires.

Ce manque de transparence dans la constitution des listes restreintes est tout de même tempéré par la tendance qui se dessine chez quelques Autorités Contractantes qui adoptent désormais, pour les DRP, les mêmes formes de publicité que celles ayant cours pour les appels d'offres.

La généralisation de la publicité des Demandes de Renseignements et de Prix par voie de presse est une piste à explorer pour une plus grande transparence de cette procédure qui constitue le ventre mou du système.

L'information des candidats non retenus du rejet de leurs offres est une exigence de transparence qui marque également le point de départ des délais de recours ; cette information des candidats évincés doit aller au-delà de la simple annonce du rejet de leurs offres et des remerciements pour avoir participé à la consultation.



Cet impératif, le modèle d'avis d'information (projet hélas non encore adopté) élaboré par l'ARMP l'a bien intégré puisqu'il prévoit la communication du motif du rejet des offres des candidats évincés ; ainsi, ce modèle va plus loin que l'article 87 du CMP qui n'envisage la communication des motifs du rejet des candidatures ou des offres qu'à la suite d'une demande écrite des candidats écartés.

Une mise à niveau de cette disposition du CMP doit être envisagée sur ce point de la réglementation qui doit même aller plus loin en communiquant le procès verbal d'attribution à tout candidat évincé qui en ferait la demande écrite et qui pourrait ainsi connaître les raisons du choix fait sur l'offre concurrente.

La communication des notes techniques de tous les candidats aux marchés de prestations intellectuelles est un pas positif dans la poursuite de l'objectif de transparence totale mais on peut aller au-delà la communication de la note globale en donnant le détail des notes obtenues par tous les candidats pour chacun des critères d'évaluation.

Mais au-delà de la transmission des notes, des réunions de debriefing devraient être organisées avec tout candidat évincé qui en fait la demande pour examiner avec lui son offre et non celle des concurrents et lui préciser s'il en était encore besoin les raisons de son éviction.

Le point de convergence de toutes ces évolutions pour la transparence totale c'est le portail des marchés publics qui doit jouer pleinement sa partition avec la publication des procès verbaux d'ouverture et d'attribution, des listes restreintes, des décisions de passer des marchés par appels d'offres restreints ou par ententes directes et de déclarer des appels d'offres infructueux"...

IMPACTS DE LA RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE

PRÉSENTATEUR : MONSIEUR MOUHAMADOU BAMBA DIOP



Texte non disponible.

**TABLE RONDE SUR
LES SEPT ANS DE LA RÉFORME
DU SYSTÈME DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS**

ENTREPRISES PUBLIQUES DE PRESSE ET MARCHÉS PUBLICS: LE CAS DE LA SSPP « LE SOLEIL »



PANÉLISTE : MONSIEUR CHEIKH THIAM
DIRECTEUR GÉNÉRAL
SSPP «LE SOLEIL»



I. Introduction

En 2009, la SSPP « Le Soleil », entreprise publique créée sous la forme juridique de Société Anonyme (SA) avec l'Etat du Sénégal comme actionnaire majoritaire, a connu la crise la plus aigue de son histoire dont l'origine remonte à 1970, année de sa création.

La panne de son imprimerie rotative, intervenue en janvier 2009 et totalement à l'arrêt, a accéléré les difficultés de l'entreprise qui, à partir du mois de mai, a commencé à accumulé les arriérés de salaires.

En Septembre de la même année, un changement est intervenu au niveau de la Direction générale.

A cette période, comme en atteste le document de passation de services, la situation n'était guère reluisante.

Loin de la, elle était à la limite catastrophique car le Soleil était au bord du dépôt de bilan, avec une menace sur les 250 emplois de l'entreprise :

-7,5 milliards de dettes dont :

- 3,5 milliards de dettes fiscales,
- 500 millions de francs de dettes sociales,
- 180 millions de dettes bancaires,
- 300 millions représentant cinq mois de salaires
- Des centaines de millions de dettes fournisseurs.



Dans ce contexte, l'entreprise n'était plus considérée comme solvable. Pour preuve, les appels d'offres étaient infructueux et les autres commandes au niveau des fournisseurs ne recevaient pas de suite.

Dans un tel contexte, il était difficile, voire impossible de respecter les règles de passation des marchés publics. Déjà que l'entreprise ne pouvait nullement fournir des attestations de crédits en bonne et due forme.

La conduite de sa mission de service public consistant à éditer et diffuser quotidiennement un journal d'informations générales était presque compromise, surtout que ses stocks de papier journal, élément fondamental dans la fabrication du journal étaient totalement épuisés.

L'impression du journal par un prestataire privé, un organe de presse concurrent du Soleil, était devenue problématique en raison des arriérés accumulés.

De 12.000 exemplaires, le tirage du journal s'est effondré à 3.000 exemplaires en octobre 2009 du fait de l'imprimeur prestataire, qui ne souhaitait plus prendre de risques eu égard aux arriérés d'une vingtaine de millions de francs CFA.

Faiblement distribué, le chiffre d'affaires issu des insertions publicitaires peinait à dépasser 900 millions de francs CFA. Les ventes tirées de la distribution du Journal ont drastiquement chuté aussi en raison du faible tirage.

A relever que sur la vente de chaque exemplaire au prix public de 200 francs CFA, Le Soleil ne percevait que 140 CFA, les 60 FCFA restant constituant la rémunération des distributeurs qui perçoivent 30% du prix de vente.

Telle est l'économie de la situation du Soleil en début novembre 2009.

II. « Le Soleil », une entreprise en difficulté dont la survie était menacée

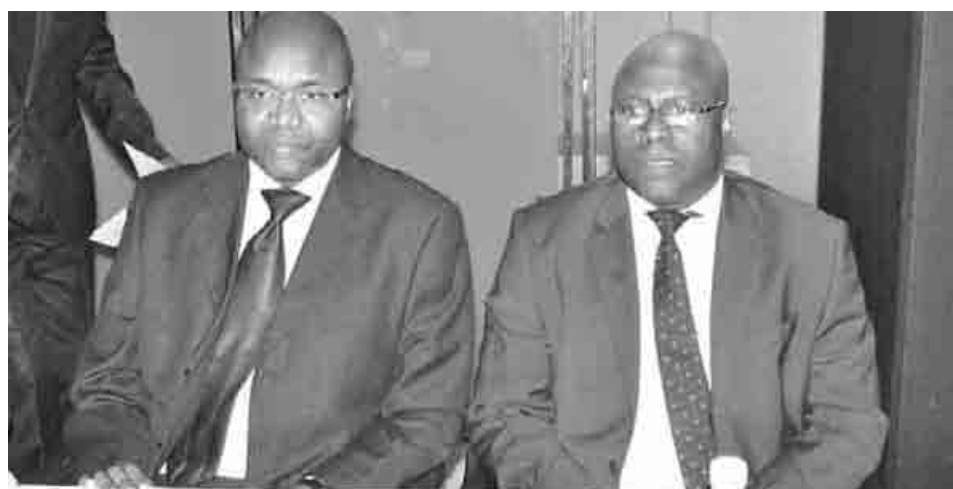
La SARL Grafisol dont le capital est totalement détenu par « Le Soleil » était dans une situation plus dramatique : l'imprimerie qui assurait ses services était en panne, et ses quinze (15) emplois menacés.

Dans ce contexte, les fournisseurs étaient réticents et ne souhaitaient plus entretenir de relations commerciales avec le Soleil. Les banques étaient dans une pareille position de méfiance eu égard à la lourde dette de l'entreprise.

Pour rappel, toute entreprise, publique ou privée, constituée en SA ou SARL, a d'abord pour ambition et objectifs d'être efficace, efficiente et capable de réaliser des profits. Ce n'était point la situation du Soleil qui évolue dans un secteur en pleine crise.

En attestent les deux décisions présidentielles d'effacement de la dette fiscale des entreprises de presse, en 2010 pour 12,5 milliards de francs CFA et 2013 pour 7,5 milliards de francs CFA, soit globalement une dette fiscale de 20 milliards.

III. « Le Soleil », producteur de biens et services dans un environnement très concurrentiel





Le Soleil est une entreprise évoluant dans un secteur en crise mais où la concurrence est très rude. En 2010, environ vingt (20) quotidiens d'informations, les uns vendus à 100 FCFA et les autres à 200 FCFA se bousculent un lectorat qui se réduit drastiquement, en raison de la multiplication et de la diversification des sites d'information en ligne et des Smartphones.

Ce secteur de la presse est très particulier au Sénégal. Certaines de presse sont à la fois :

- Editrices de presse, disposant au moins d'un journal quotidien,
- Imprimeurs,
- Vendeurs de papier journal
- Vendeurs d'intrants pour imprimerie (encres, plaques, eau de mouillage, etc).

Par ailleurs, dans ce marché du papier journal et des intrants d'imprimerie, un cartel s'est organisé pour fixer les prix à des niveaux très élevés par rapport à ceux sur le marché international.

Ainsi, les concurrents du Soleil sur le marché de la presse sont ses fournisseurs en termes d'impression et de fournitures d'intrants d'imprimerie.

La plupart de ces fournisseurs ne privilégient pas la qualité des produits. Ils s'approvisionnent à travers le marché international de papier et d'intrants, par des fournisseurs dont les bas prix sont attractifs pour réaliser de substantielles marges, en sacrifiant largement la qualité des produits.

Sur ce point précis, le Code des Marchés

IV. Conclusions

- a. Le Code des Marchés doit aménager un cadre particulier pour les entreprises en difficulté ; eu égard à la nécessité de permettre à ces dernières de réussir leur challenge de redressement, afin de poursuivre leur mission de service public, mais aussi de sauvegarder des emplois en péril.
- b. Pour les entreprises publiques évoluant dans un secteur concurrentiel essaimé par des privés n'ayant pas de contraintes dans leurs procédures de marché, le Code des Marchés Publics doit aussi aménager des un cadre plus souple. L'entreprise publique a fortement besoin de souplesse pour mieux s'adapter au contexte d'un environnement concurrentiel très fluctuant.
- c. En raison de l'article du Code des marchés publics, le Soleil ne peut s'approvisionner directement sur le marché international : la préférence nationale est brandie. Or, concernant le papier journal et les intrants d'imprimerie, les fournisseurs (par ailleurs concurrents du Soleil), revendent en l'état, ne procédant à aucune transformation locale visant à apporter une valeur ajoutée.
- d. Les entreprises du service public doivent aussi bénéficier d'un accompagnement technique plus rapproché de la DCMP et de l'ARMP afin qu'elles soient plus efficaces dans leur management.
- e. La formation sur les procédures de passation de marchés publics est aussi un volet très important dans le soutien à apporter aux entreprises publiques.

3 DOCUMENTS



TABLE RONDE SUR LES SEPT ANS DE LA RÉFORME DU
SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS :
RÉCUEIL DES COMMUNICATIONS

TABLEAUX SUR L'HISTOIRE DES MARCHÉS PUBLICS AU SÉNÉGAL



PRÉSENTATEUR : MONSIEUR ALASSANE NDIATH

Célébration des 7 ans de la réforme sur les marchés publics

Affaire Entrepreneur Conquarret / Administration de la Colonie du Sénégal sur les travaux d'amélioration du Port de Dakar en 1894

COLONIE DU SÉNÉGAL
Travaux d'amélioration du Port de Dakar

CONSULTATION POUR M. CONQUARRET

Me Charles BARRY
Docteur en Droit
Ancien au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

CONSULTATION POUR M. CONQUARRET

En vertu de l'article 1er de la loi du 28 mars 1892, relative aux marchés publics, le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

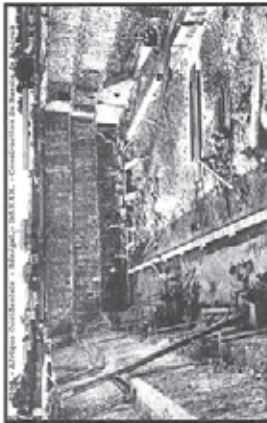
Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.

Le Conseil d'Etat a décidé de consulter M. Conquarret, architecte, pour l'exécution des travaux d'amélioration du Port de Dakar.



3. Documents



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

PREMIERE INTENDANCE MILITAIRE DE DAKAR

APPEL D'OFFRES

L'intendant militaire de 1ère classe Vernier de Byans, chef du service de la 1ère Intendance, 86, rue Blanchots, Dakar, recevra jusqu'au Jeudi 12 Mars 1936 à 9 heures, des offres en vue de la passation des marches de gré à gré pour les fournitures suivantes

Farine en sacs.....50 tonnes,	le 25 Avril 1936
Farine en sacs.....40 tonnes,	le 1er Juin 1936
Sucre en sacs.....12 tonnes,	le 20 mai 1936
Thé.....1200 kilogr.	le 15 Mai 1936
Orge.....65 tonnes,	le 15 mai 1936

Il peut être pris connaissance à la 1ère Intendance à l'adresse sus-indiquée, téléphone 420, des projets de marches relatifs à chacune de ces fournitures ainsi que les instructions relatives à la présentation et au dépôt des offres.

ADJUDICATION PUBLIQUE

Pour la fourniture à la direction d'artillerie de matériaux de construction divers

Le public est prévenu que le mercredi 4 mars 1936, à 10 heures sera procédé en séance publique dans la salle de la bibliothèque de la direction d'Artillerie, à Dakar, à l'adjudication sur soumissions cachetées de la fourniture de matériaux de construction divers comprenant notamment :

Ciment (tonnes).....	500
Briques pleines trois trous, 9 trous réfractaires.....	26.000
Tuiles.....	30.000
Tuiles faitières (mètres).....	500
Basalte à l'anneau de 2 et de 5 (mètres cubes).....	1.000
Sable de mer (mètres cubes).....	600
Fers divers (kilogrammes)	12.000
Bois Sapins en madriers de divers sciages (mètres).....	8.000

L'adjudication aura lieu par article de la nomenclature établie par le service des Constructions.

Les personnes qui veulent concourir à l'adjudication fourni ou au Lieutenant-colonel, sous-directeur d'Artillerie à Dakar, le Mercredi 26 Février 1936 à 10 heures au plus tard, les références exigées par cahier des clauses et conditions générales.

Le cahier des charges, la liste détaillée de la fourniture et toutes les pièces relatives au marché pourront être consultés tous les jours ouvrables de 8 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures, sauf le samedi, au bureau du Chef des détails des Constructions, boulevard de la défense à Dakar.



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

TEXTES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SENEGAL COLONIAL

**Décret du 18 Novembre 1882 relatif aux
adjudications et aux marchés passés au nom de l'Etat.**

**Décret du 26 octobre 1898 portant promulgation dans
les colonies de divers articles du décret du
18 novembre 1882**

Arrêté N°1264 F du 15/05/1937

**Décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au
nom de l'Etat.**

**Décret 49-500 du 11 avril 1949 portant application,
pour les territoires relevant du Ministère de la France
d'Outre-Mer**

Décret N° 49-500 du 11 avril 1949

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre des Finances et des
Affaires économiques et du Ministre de la France
d'Outre-Mer,

Vu le Décret du 18 novembre 1882 et les textes
modificatifs relatifs aux adjudications et aux
marchés passés au nom de l'Etat;

Vu le Décret du 26 octobre 1898, portant
promulgation dans les colonies de divers articles du
décret du 18 novembre 1882, et les textes portant
promulgation dans les colonies des différents textes
modificatifs du décret du 18 novembre 1882;

Vu l'acte dit « décret provisoirement applicable » du
6 avril 1942, relatif aux marchés passés au nom de
l'Etat dans la métropole et notamment
l'article 48;

Vu le décret du 1er avril 1948, modifiant différentes
dispositions du décret provisoirement applicable du
6 avril 1942 ...

... / ...



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

TEXTES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SENEGAL COLONIAL

**ARRÊTE N°3984 s. ET du 3 août 1949, promulguant en
Afrique occidentale française le décret n°49-500 du
11 avril 1949.**

Le Haut Commissaire de la République, Gouverneur
Général de l'Afrique Occidentale Française,
Commandeur de la Légion d'honneur,

Vu le décret du 18 Octobre 1904, réorganisant
le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale
française, modifié et complété par les décrets des
4 décembre 1920 et 30 mars 1925;

Vu le décret du 2 janvier 1920, fixant le mode de
promulgation et de publication des textes
réglementaires en Afrique Occidentale Française,

ARRÊTE :

Article premier : -- Est promulgué en Afrique
occidentale française le décret n° 49-500 du 11 avril
1949, portant application pour les territoires relevant
du Ministère de la France d'Outre-Mer du décret du 6
avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au
Journal officiel de l'Afrique Occidentale Française.

Dakar le 3 août 1949

Pour le Haut Commissaire absent :

**Le Gouverneur Secrétaire Général,
chargé de l'expédition des affaires courantes**

CHAUVET



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

TEXTES ET CODES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SENEGAL INDEPENDANT

DECRETS SPECIAUX

Décret n°61 085 du 28 février 1961 régissant certains achats effectués sur le budget de l'Etat.

Décret n° 61 126 du 23 mars 1961 relatif au fonctionnement de la commission des marchés.

Décret n° 61 185 du 2 mai 1961, attribuant concomitamment le pouvoir d'approbation au ministre chargé des finances pour les marchés imputés sur le budget de l'Etat et au ministre chargé du Plan pour les marchés gagés sur les ressources provenant de la coopération internationale et ceux relatifs aux fonds routier.

PREMIER CODE DES MARCHES PUBLICS DU SENEGAL INDEPENDANT

Décret n° 63-031 du 22 janvier 1963 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat et des établissements publics.

DEUXIEME CODE DES MARCHES PUBLICS DU SENEGAL INDEPENDANT

Décret n° 67-697 du 16 juin 1967 portant réglementation des marchés administratifs.

TROISIEME CODE DES MARCHES PUBLICS DU SENEGAL INDEPENDANT

Le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics.

QUATRIEME CODE DES MARCHES PUBLICS DU SENEGAL INDEPENDANT

Le décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics.



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

DECRET N° 61-085 du 28 février 1961 relatif à certains achats effectués sur les fonds du budget de la république du Sénégal

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 60-015 du 13 janvier 1960 portant réforme de l'organisation administrative du Sénégal;

Vu le décret n° 60-166 du 17 mai 1960 modifiant l'article 25 du décret n° 52-586 du 18 mai 1952;

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier;
sur la proposition du ministre des finances,

DECRETE :

Article premier : -- Les véhicules automobiles et autres moyens de transport sont achetés exclusivement par le ministère des finances (sous-direction du matériel) pour l'ensemble des ministères et services de la République.

Il en sera de même pour le mobilier d'appartement, le mobilier de bureau, les machines à écrire, à calculer, à photocopier et duplicateurs. Toutefois seront seuls intéressés par les dispositions du présent alinéa, les ministères et services installés dans la Région du Cap-Vert.

Article 2 : -- Les crédits prévus pour les dépenses à effectuer en application de l'article 1er ci-dessus seront délégués au ministère des finances (sous-direction du matériel) qui créera une régie d'avances dont les fonds seront déposés dans un compte chèque postal.

Article 3 : -- Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 28 Février 1961.
Mamadou DIA

Par le Président du Conseil
Le Ministre des Finances,
André PEYTAVIN.

MINISTERE DES FINANCES

DECRET n° 61-126 M.F. du 23 mars 1961 relatif au fonctionnement de la commission des marchés

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Vu la Constitution et notamment ses articles 26 et 42;

Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 modifié par le décret n° 61-101 du 8 mars 1961 relatif à la réglementation en matière des marchés;

Vu l'arrêté général n° 5409 F. du 21 juillet 1953,

DECRETE :

Article premier : -- La commission des marchés prévue par l'article 2 du décret du 11 avril 1949 modifié par le décret n° 61-101 du 8 mars 1961 est chargée de donner son avis sur l'opportunité, la régularité et le prix des marchés pour le compte de l'Etat, des offices et établissements publics.

Cet avis doit être provoqué par les services intéressés avant que le marché ne devienne définitif à l'égard de l'administration.

La commission peut demander l'avis de tout expert ou service de son choix.



Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

HISTORIQUE DE LA REFORME DE 2007

ACHÈVEMENT DE L'EXERCICE CPAR (2003)

(Country Procurement Assessment Report)

Mise en évidence faiblesses du code 2002

INITIATIVE UEMOA (2005)

Harmonisation marchés publics

Directives UEMOA

DÉCLARATION DE PARIS SUR L'EFFICACITÉ DE L'AIDE (2005)

**Réforme des modalités d'acheminement et
de gestion de l'aide**

ADOPTION CHARTE DE TRANSPARENCE ET D'ETHIQUE EN MATIÈRE DES MARCHÉS PUBLICS

(Décret 2005-576- du 22 juin 2006)

RÉFORME DU COA ET ÉDICTION D'UN NOUVEAU CMP

(décret 2007-545 du 25 avril 2007)

CRÉATION ARMP

(décret 2007-546 du 25 avril 2007)

CRÉATION DCMP

(décret 2007-547 du 25 avril 2007)



Célébration des 7 ans de la réforme sur les marchés publics

INNOVATIONS ET MODIFICATIONS MAJEURES DE LA REFORME DE 2007

● ELARGISSEMENT CHAMPS D'APPLICATION

- Les sociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire (SNSAPPM)
- Les agences ou organismes similaires
- Les contrats de délégations de services publics
- Les associations formées par les personnes morales publiques

● Suppression de la différenciation entre les entreprises sénégalaises et communautaires

● CREATION DE L'ARMP

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) chargée du contrôle a posteriori

- Conseil de régulation
- Comité de Règlement des Différends
- Direction Générale

● CREATION DE LA DCMP

- La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) chargée du contrôle a priori.

● CREATION d'une cellule de passation des marchés (CPM)

La CPM veille à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes:

● MODIFICATION de la composition et du fonctionnement des commissions des marchés

● INNOVATION sur le système d'information

- Création d'un portail dédié aux marchés publics www.marchespublics.sn
- Mise en place d'un système de gestion des marchés publics SYGMAP
- Elaboration et publication d'un PPM sur un portail dédié et d'un avis général de PM.

...

● SUPPRESSION de la procédure de l'adjudication :

- L'appel d'offre est consacré comme mode par principe de passation des marchés

● LA PROCEDURE d'entente directe est encadrée dans le code des marchés

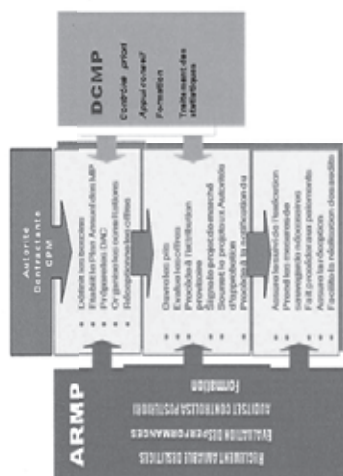
● ● ●

Célébration des 7ans de la réforme sur les marchés publics

SYSTEME D'INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS

Bienvenue sur le Portail des marchés publics www.marchespublics.sn

Plate-forme centrale destinée aux fournisseurs et tout autre acteur intéressé par les marchés publics passés par les différents ministères, collectivités locales, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire... Outil de travail pour le nouveau dispositif institutionnel composé de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).



HOMMAGE À MADAME MAGUETTE KANE DIOP

***«C'est à Allah que nous appartenons,
et c'est vers Lui que nous retournons»***



AUTEUR : MONSIEUR IBRA SEYE DIOP

Monsieur le Directeur Général de la comptabilité publique et du trésor, ancien Coordonnateur de la réforme du code des marchés publics ;
Mesdames et messieurs les membres actuels et anciens du Conseil de régulation ;
Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) ;
Monsieur le Directeur de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) ;
Mesdames et messieurs les anciens collaborateurs de Feue Madame Maguette Kane DIOP, première Directrice de la DCMP ;
Chers amis ;
Chers invités et proches parents.

La dédicace à Feue Madame Maguette Kane DIOP de la randonnée pédestre, le 21 juin 2014, et les cérémonies de baptême de la salle de conférence de DCMP et de la salle polyvalente de l'ARMP au nom de celle-ci prouve à n'en point douter que les initiateurs veulent perpétuer le nom de Feue Madame Maguette Kane DIOP en le gravant à jamais en lettres d'or à l'entrée de ces augustes salles.

Toute la famille, en mon nom, vous remercie et particulièrement messieurs les Saer NIAN, Directeur Général de l'ARMP, et Ibrahima GUEYE, Directeur de la DCMP, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet hommage.

Maguette a toujours été contrôleur dans sa carrière, c'est pourquoi, elle était parfois la cible de certaines personnes mal intentionnées qui lui vouaient une haine viscérale lors de ses missions de contrôle, alors qu'elle ne faisait que son travail.

En effet, après sa sortie de l'ENAM en juillet 1981 comme Administrateur civil, elle fut affectée successivement :

- Secrétariat Général de la Présidence de la République, au Contrôle Financier où elle représentait l'Etat à la CNCA, à la Commission des opérations domaniales, dans les sociétés et les banques.
- A la Direction monnaie et du crédit (DMC), en juillet 1998 où elle assurait le contrôle de tutelle des banques et établissements financiers ainsi que la réglementation des changes.
- A la DCMP en juillet 2007, où elle assurait le contrôle à priori de la réforme du sous-secteur des marchés publics.
- Au Togo en avril 2011, comme consultante, spécialiste en passation de marchés après un appel à candidature au niveau des pays de l'UEMOA. Elle était chargée d'accompagner la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DCCMP) et l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), dans le cadre de leur opérationnalisation à travers un projet financé par la Banque africaine de développement (BAD).
- Enfin à l'Inspection générale des finances (IGF) en janvier 2013, où hélas elle n'a pas eu l'opportunité de mettre en pratique son expérience de contrôle et d'inspection, car sa mission devrait s'arrêter par un décret divin le 06 novembre 2013.
Madame DIOP a toujours eu de bons résultats partout où elle est passée.
- A la Commission nationale des contrats de l'administration (CNCA), on l'appelait « La demoiselle de fer » ; elle a pu redresser beaucoup de sociétés et de banques suite à ses directives. Je citerais l'ex-SERAS, l'ex-Banque sénégalaise-tunisienne (BST) qui ont survécu à la crise bancaire des années 90, grâce à l'expertise, à la rigueur et à la clairvoyance de Madame DIOP.



- A la DMC, elle a fait passer le montant des prêts aux particuliers de deux à cinq millions, permettant à des ainsi à beaucoup de fonctionnaires d'avoir un toit.
- A la DCMP, vous connaissez mieux que moi les résultats qu'elle a obtenus et qui lui valent aujourd'hui cet hommage mérité. Je ne citerais que la réduction drastique du taux des marchés passés par entente directe de 52% à 6% en un temps record permettant ainsi à l'Etat d'économiser beaucoup de milliards.

Mais la réussite de Madame DIOP à la DCMP est due :

- D'une part à la formation savante d'une équipe pluridisciplinaire, de collaborateurs compétents, sérieux, fidèles, rompus à la tâche et ayant les mêmes ambitions qu'elle.
- Et d'autre part, à l'entente et à la parfaite collaboration d'un homme de valeur. Je veux nommer Monsieur Youssouf SAKHO, premier Directeur Général de l'ARMP.

Grand commis de l'Etat, travailleuse infatigable, femme d'Etat, elle a gravi tous les échelons de l'administration.

- Compétente, sérieuse, rigoureuse, pointue, méticuleuse, elle décortiquait ses dossiers dans les détails, beaucoup se demandait comment elle faisait pour maîtriser tous ses dossiers (demandez-le aux commissaires aux comptes du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ou de la Commission bancaire).

Elle servait d'exemple à ses agents et imposait un code d'éthique et de déontologie partout où elle passait.

C'est pourquoi, pour éviter toute corruption, elle refusait d'accorder des audiences aux autorités contractantes qui avaient des dossiers en cours de traitement.

Certains essayaient de passer par moi pour avoir des faveurs lorsqu'elle opposait un nict catégorique, mais courtois.

Elle avait une grande personnalité, et savait dire non à toute autorité, même à la haute hiérarchie étatique si ce qu'elle lui demandait n'était pas conforme aux du Code des marchés. C'est ce qui lui a même valu son poste de Directeur de la DCMP.

Issue d'une famille maraboutique du côté de son père (la famille KANE de Kaolack) et chérifienne du côté de sa maman (AïDARA), Feue Maguette a vécu 58 ans seulement et m'a laissé quatre beaux enfants, trois garçons et une fille.

58 ans, c'est court pour une vie, mais c'est beaucoup quand c'est au service de son Créateur ALLAH, de son pays, de sa famille et des nécessiteux.

Ce qui m'avait le plus marqué chez elle, c'était son courage, son attachement à la vérité, son intelligence et sa franchise : elle ne savait pas mentir. Elle avait un sixième sens, ce qui faisait qu'elle se trompait rarement.

Maguette avait une foi en Dieu et était d'une piété rare à voir chez les femmes d'aujourd'hui. Elle était toujours parmi les meilleurs de sa génération pour ne pas dire la meilleure.

Musulmane pratiquante, elle s'investissait dans des œuvres de bienfaisance, en l'occurrence, les daaras, les mosquées et marraine d'orphelins dans un daara où elle avait même fait forer un puits pendant la pénurie d'eau à Dakar.

Elle a fait deux fois le pèlerinage à La Mecque et y a emmené sa maman et deux de ses sœurs.

Elle était généreuse, intègre, humble, discrète et incorruptible. Elle partageait son salaire avec la famille, les parents, les voisins et redistribuait tous les autres avantages tels que les fonds communs et parts d'amende aux nécessiteux quelque que soit le montant.

Belle, élégante, charmante, digne, toujours bien habillée, épouse et mère modèle, elle avait le sens de la famille.

Elle aimait couvrir ses enfants telle une mère poule et entretenir sa famille et sa belle-famille. Elle s'entendait bien avec sa coépouse.

Ses lourdes responsabilités ne l'ont jamais empêchée de faire face à ses devoirs conjugaux. Elle était un cordon bleu et aimait donner à manger aux gens.

Elle s'arrangeait toujours à ce qu'on mange ensemble en famille, malgré son calendrier souvent chargé.

Elle a bien éduqué ses enfants et les a mis tous sur la voie de la réussite. Elle a donné entière satisfaction à toute la famille et nous a quittés la mission accomplie tout en laissant un vide que nulle autre qu'elle ne saurait combler.

« En Dieu nous venons, à Dieu nous nous retournons », c'est verset coranique qui a commandé son action de tous les jours et qui est le secret de sa réussite.

C'est toute la famille de la passation des marchés qui a perdu une collègue, une sœur ou une amie.

Mais nous devons nous consoler à être fiers d'elle, car autant nous l'aimions, autant le Bon Dieu l'aimait et l'a rappelée à Lui pour qu'elle repose en paix, elle qui ne connaissait pas de repos.

La famille, le Sénégal, le Togo et les autres pays de l'UEMOA se souviendront toujours d'elle, grande dame.

Je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi une épouse modèle de la dimension de Maguette KANE.

Qu'ALLAH le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis Firdaws, par la grâce du Prophète Mouhamed Sala Lahou Aleyhi Wa Salam. Amine

Je vous remercie de votre attention.

Son époux
Ibra Seye DIOP

HOMMAGE À MAGUETTE KANE DIOP: LE TEMOIGNAGE DU PERSONNEL DE LA DCMP



PRÉSENTATEUR : ABDOU FAYE
ADMINISTRATEUR CIVIL

« Sous le vernis de « la Dame de fer », se cachait une mère de famille particulièrement attentionnée aux problèmes de ses collaborateurs »

Nous avons cheminé ensemble avec Maguette Kane DIOP à la Direction centrale des Marchés de Janvier 2008 à Décembre 2010.

Première Directrice de la DCMP, Maguette s'était fixée comme objectif, dans le court terme, de donner une âme à la DCMP.

Grand était le défi, mais modiques les moyens surtout humains car la matière était encore nouvelle.

Avec une équipe de jeunes cadres dévoués mais curieux, la DCMP a très vite acquis, sous sa vision éclairée, une réputation d'institution d'excellence.

Femme de caractère, d'une élégance rare, elle forçait le respect par sa fierté, son culte du travail bien fait, de l'excellence, mais surtout par son franc-parler.

Pour Maguette, les marchés publics n'étaient pas un domaine comme les autres. Ils exigent du sérieux, de la compétence, de l'intégrité, de la probité morale, qualités somme toute qui expliquent qu'elle ne cessait de répéter comme un leitmotiv que la DCMP est « une maison de verres ».

C'est sous son magistère que les agents de la DCMP ont, de leur propre chef, élaboré un code d'éthique et de transparence auquel ils ont décidé délibérément de se soumettre.

La rigueur dans le travail était presque obsessionnelle chez Maguette. Pour ce faire, aucune légèreté, aucune erreur d'appréciation dans la revue d'un dossier n'était permise.

C'est tout le sens qu'il donnait aux comités de validation qu'elle avait institués pour statuer sur tous les dossiers complexes.

Maguette ignorait la duplicité et les combines. Une fois son objectif fixé, elle avançait obstinément, à visage découvert, faisant le distinguo net entre le travail et les relations privées.

Pourtant, sous le vernis de « la Dame de fer », se cachait une mère de famille particulièrement attentionnée aux problèmes de ses collaborateurs. Ainsi, dans les moments de bonheur comme dans la détresse, elle était toujours présente aux cotés de ses agents.

Très tôt consciente de la lourde charge dont elle était investie, Maguette accordait une importance particulière au respect de la hiérarchie qui crée la discipline sans laquelle, tout service fonctionnerait difficilement.

L'on retient aussi de Maguette sa piété qui était sa botte secrète en ce qu'elle lui permettait de garder son calme, sa sérénité à toute épreuve.

Maguette était également un fonctionnaire loyal mais d'une loyauté empreinte de dignité, une loyauté qui signifie simplement respect strict des lois et règlements.

Vous me permettrez, pour terminer, de sortir un peu des chantiers battus de la prose pour taquiner la Muse, par le biais de la prosopopée.



Nomina numina (les mots sont des présages)

Maguette, la savante combinaison des consonnes dures et des consonnes douces qui composent ton nom en disent long sur ton caractère

Sous ton voile de « gendarme » se cache une âme particulièrement sensible

Fidèle à ton nom « Maguette » qui signifie en ouolof « la vieille », nous cherchions toujours refuge sous ton ombre tutélaire chaque fois la pression des dossiers complexes pesait sur nos épaules encore frêles

Cette plaquette qui surplombe la porte de la salle de conférence scelle à jamais ton union avec la DCMP et t'immortalise car verba volent, scripta manent (les paroles volent et les écrits demeurent)

Que ma voix te berce, Maguette, ma voix que berce l'espoir d'entendre l'écho de ta douce voix, non pas au centre de la Direction centrale des Marchés publics mais plutôt dans les jardins parfumés du Paradis éternel

Dors Maguette, dors du sommeil du juste.

Fait à Dakar, le 23 juin 2014



ALBUMS



TABLE RONDE

cérémonies et travaux



DCMP

Baptême de la salle de
conférence



ARMP

Baptême de la salle polyvalente



ARMP & DCMP

Randonnée pédestre

TABLE RONDE SUR LES SEPT ANS DE LA RÉFORME DU
SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS :
RECUEIL DES COMMUNICATIONS

TABLE RONDE



TABLE RONDE



TABLE RONDE



TABLE RONDE



TABLE RONDE



DCMP



DCMP



DCMP





ARMP



ARMP



ARMP



ARMP



ARMP & DCMP

Randonnée pédestre



ARMP & DCMP

Randonnée pédestre





Portail des Marchés publics du Sénégal

CONSULTATIONS 2015

- Plans de passations (318)
- Avis généraux (85)
- Appels d'offres (33)
- Avis d'attribution (28)
- Ententes directes (0)
- Arrêtés de résiliation (0)
- Contentieux (0)
- Résolutions (0)
- Saisines DCMP (643)

RECHERCHER UN AVIS

Recherche avancée

ALERTES

Soyez automatiquement alerté.



LISTE ROUGE

Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics

DENONCIATIONS

Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme

STATISTIQUES

Cliquez ici pour consulter les statistiques

Bienvenue sur le Portail des marchés publics

C'est une plate-forme centrale destinée aux fournisseurs et tout autre acteur intéressé par les marchés publics passés par les différents ministères, collectivités locales, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire... Elle constitue un outil de travail pour le nouveau dispositif institutionnel composé de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Dernières publications sur les avis d'appel d'offres

- 25/02/2015 : Fourniture d'articles et d'outillages de maintenance
- 24/02/2015 : acquisition de moyens logistiques pour le programme santé
- 22/02/2015 : Construction de quatre salles de cours de 250 places en préfabriqué
- 22/02/2015 : Acquisition d'un bus et d'un minibus en deux lots
- 20/02/2015 : Acquisition d'ambulances médicalisées pour les structures sanitaires
- 20/02/2015 : Acquisition de groupes électrogènes pour les structures sanitaires
- 20/02/2015 : Densification et extension de réseau d'électricité et d'éclairage public de ...
- 20/02/2015 : Travaux d'adduction d'eau potable de Diamanda
- 20/02/2015 : Achèvement des travaux de construction de 04 hôtels communautaires dans la région...
- 19/02/2015 : Construction de mur de clôture pour les Universités de Ziguinchor et de l'UADE

1 2 3 4 5

Appels d'offres en ligne

- Travaux (488)
- Fournitures (1078)
- Services courant (269)
- Prestations intellectuelles (174)

Informations utiles

- Annuaire D.C.M.P
- Annuaire A.R.M.P
- Annuaire Autorités contractantes
- Auditeurs et Experts Comptables

RESSOURCES

- Code des marchés
- Code des obligations
- Espace Législation
- Dossiers types
- Formulaires et modèles
- Rapports ARMP
- Rapports DCMP
- Rapports d'audit
- Programme de formation
- Autres documents

- ARMP
- UEMOA
- CCIAD
- BANQUE MONDIALE
- BAD
- CNES
- CNP
- PRIMAIRE
- FORUM CIVIL
- MINISTRE DES FINANCES

8100388 Visiteurs

Actualités

Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 Nouveau code des marchés publics

abrogeant le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics

Détails...

Tout de l'actualité



TAFIRI KOUNDE SOU
LES SENEGALIS DE
DU SYSTEME
DES MARCHES PUBLICS
REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Publication réalisée avec l'appui de la Coopération Sénégal-Luxembourg
dans le cadre du Programme d'Appui à l'Exécution nationale – SEN/030-T1